



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH BIN NANG ALI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 15 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Karya Mandiri RT/RW 008/004,
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Halaman 1 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., Syamsul, S.H., dan Bejo Adiantoro, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 18 November 2024 dan kemudian didampingi Penasihat Hukum Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 425/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 425/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 14 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH bin NANG ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**" melanggar Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan kesatu primair dan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH bin NANG ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **Seumur Hidup**;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor rangka MH1IM9120PK787599 Nomo Mesin JM91E2765460 No Pol BE4226 LM;

2) 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp.223.000 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian satu lembar pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), empat lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dua lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), satu lembar pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), satu lembar pecahan 1.000 (seribu rupiah);

3) 1 (satu) unit DVR (Digital Video Recorder) CCTV warna hitam merk HIKVISION TURBO HD DVR 7200 series model : iDS-7208HQHI-M1/E;

4) 1 (satu) unit micro SD Card merk V-Gen ukuran penyimpanan 16 GB berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI 2;

5) 1 (satu) helai kemeja kengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih;

6) 1 (satu) helai celana Panjang (seragam sekolah) berwarna abu-abu berukuran L;

7) 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;

8) 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;

9) 1 (satu) helai bra berwarna coklat;

10) 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat bermotif bunga berwarna hitam;

11) 1 (satu) pasang Sepatu berwarna hitam putih berukuran 38 yang bertuliskan for & nice sport;

12) 1 (satu) buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu;

13) 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;

14) 1 (satu) buah casing handphone berwarna putih;

15) 1 (satu) buah pena;

16) 1 (satu) buah topi seragam sekolah berwarna abu-abu;

17) 1 (satu) buah lipstint;

18) 1 (satu) buah botol betadine;

19) 1 (satu) gulung kasa;

20) 1 (satu) kartu peserta PAS genap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) buah jepit rambut berwarna biru;
- 22) 2 (dua) buah gantungan kunci berbentuk boneka;
- 23) 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna abu-abu;
- 24) 1 (satu) pasang Sepatu berwarna biru kombinasi coklat merk LOIS;
- 25) 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) helai baju lengan Panjang berwarna biru merk FEELING ORIGINAL;
- 27) 1 (satu) buah botol oli merk TOP 1 ukuran 1 (satu) liter berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki ekonomi yang kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah menyusahkan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan seluruhnya atas perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Tedakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR: REG. PERKARA PDM- /MSJ/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:



KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Bin NANG ALI** pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 10.35 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Kebun Karet Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa keluar dengan berjalan kaki dari rumah SAKSI 8 yang merupakan anak kandung Terdakwa yang berada di Desa Simpang Mesuji Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji dengan membawa sebilah badik (**Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/14/VII/RES.1.7/2024/RESKRIM tanggal 3 Juli 2024**) yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan. Dimana pada hari itu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang akan Terdakwa kerjakan yang sekiranya membutuhkan sebilah badik tersebut. Kemudian tidak jauh dari rumah SAKSI 8, Terdakwa menumpang sebuah truk menuju Pasar Kecamatan Mesuji Timur (KTM) dengan rencana untuk mengunjungi rumah Sdr. UJOK namun pada saat itu Sdr. UJOK tidak berada di rumah. Selanjutnya Terdakwa berniat untuk pergi ke Simpang Pematang dengan kembali menumpang sebuah truk, namun karena tujuan truk tersebut tidak sampai ke Simpang Pematang akhirnya Terdakwa turun dari truk tersebut di Desa Eka Mulya Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji. Setibanya di Desa Eka Mulya, Terdakwa mendatangi rumah Saksi MUNGIN Bin PARNO yang mana sebelumnya antara terdakwa dan Saksi MUNGIN Bin PARNO tidak saling mengenal. Pada saat bertemu dengan Saksi MUNGIN Bin PARNO Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan sejumlah uang untuk mengganti oli sepeda motor milik Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi MUNGIN Bin PARNO menolak untuk memberikan uang namun Saksi MUNGIN Bin PARNO memberikan sebotol oli bekas merk TOP 1 ukuran 1 (satu) liter berwarna ungu milik Saksi MUNGIN Bin PARNO kepada Terdakwa.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menumpang sebuah truk menuju Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dengan



membawa 1 (satu) botol Oli TOP 1 tersebut dan sekira pukul 09.43 WIB Terdakwa tiba di sebuah warung tepatnya di depan sebuah Mini ATM pada Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi WAHONO Bin SALMIDI dan Saksi MA'AT Bin HUSIN di warung tersebut yang sedang mengantarkan air mineral. Pada saat itu Terdakwa menawarkan sebuah cincin milik Terdakwa kepada Saksi WAHONO Bin SALMIDI dan Saksi MA'AT Bin HUSIN dengan maksud menjual cincin Terdakwa tersebut untung mendapatkan uang. Namun tawaran Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi WAHONO Bin SALMIDI dan Saksi MA'AT Bin HUSIN. Selanjutnya Terdakwa kembali menawarkan cincin tersebut kepada Saksi SRI Binti KASMALI selaku pemilik warung dengan alasan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa yang membutuhkan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), namun Saksi SRI Binti KASMALI juga menolak tawaran Terdakwa tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dari warung Saksi SRI Binti KASMALI dengan berusaha kembali mencari tumpangan truk yang lewat, namun tidak ada satupun truk yang berhenti. Akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki menuju arah Desa Margo Mulyo Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji. Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki sekira pukul 10.30 WIB tidak lama kemudian **ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban, usia 16 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : XXXX02XXXX10XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Mesuji pada tanggal XX XXXX XXXX)** yang merupakan keponakan dari istri Terdakwa pada saat itu baru saja pulang sekolah, anak korban datang dari arah belakang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Ka: MH11M9120PK787599, Nomor Mesin: JM91E2765460 dan Nomor Polisi BE 4226 LM. Melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki sendirian, anak korban langsung berhenti dan menanyakan akan pergi kemana Terdakwa pada saat itu. Terdakwa pun menjawab bahwa Terdakwa masih bingung akan pergi kemana, selanjutnya anak korban pun menawarkan tumpangan kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan anak korban berjalan mengendarai sepeda motor milik anak korban tersebut ke arah Desa Margo Jadi. Pada saat di perjalanan ANAK SAKSI 1 yang juga mengendarai sepeda motor berjalan mendahului Terdakwa dan anak korban, lalu sempat melihat ke arah Terdakwa dan anak korban yang oleh karenanya ANAK SAKSI 1 menyadari dan mengenali bahwa orang yang duduk di kursi



penumpang tersebut adalah anak korban. Tidak lama kemudian lewat Anak ANAK SAKSI 2 dan Anak Saksi DEWI RINJANI Binti AGUS RIYANTO dengan mengendarai sepeda motor yang juga menoleh dan melihat Terdakwa bersama anak korban sedang berboncengan.

Bahwa setelah Terdakwa menyadari sudah beberapa orang yang menoleh dan melihat keberadaan Terdakwa bersama dengan anak korban pada saat itu, Terdakwa pun berinisiatif berhenti di sekitar jembatan pertama Desa Margo Jadi untuk memakai masker yang Terdakwa bawa sedari pagi untuk menutupi wajah Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dan anak korban melanjutkan perjalanan dan selama waktu di perjalanan, Terdakwa memikirkan niat untuk tidak melanjutkan perjalanan melainkan menuju ke kebun karet yang terletak di dalam gang tepat sebelum lapangan Desa Margo Jadi. Dimana lokasi tersebut diketahui oleh Terdakwa sebelumnya merupakan tempat yang sepi dan cenderung tidak banyak orang, oleh karena itu Terdakwa memilih membawa anak korban ke lokasi tersebut. Sesampainya di pinggir kebun karet yang sepi Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk membuang air kecil, lalu Terdakwa dan anak korban pun turun dari sepeda motor. Pada saat sedang membuang air kecil, **Terdakwa memperhatikan anak korban yang sedang menunggu di dekat sepeda motor dengan posisi membelakangi Terdakwa.** Setelah selesai membuang air kecil Terdakwa berjalan ke arah anak korban dan langsung menarik paksa tas sekolah warna abu-abu milik anak korban yang selanjutnya terjadi tarik-menarik tas antara Terdakwa dan anak korban. Pada saat tarik-menarik anak korban mendorong sepeda motor milik anak korban ke arah Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa, anak korban dan sepeda motor terjatuh bersamaan ke dalam parit kebun karet tersebut dengan posisi tubuh anak korban menimpa sepeda motor dan Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa, anak korban dan sepeda motor berada di dalam parit kebun karet, Terdakwa langsung berdiri dan menarik kaki kanan Terdakwa yang tertimpa sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas milik anak korban yang masih berselempang di tubuh anak korban dan langsung merogoh isi tas tersebut dan mengeluarkan isi kertas dari dalam tas milik anak korban lalu membuangnya. Selanjutnya anak korban pun berteriak meminta tolong dan sambil melepas jilbab yang anak korban gunakan untuk memukul wajah Terdakwa menggunakan jilbab tersebut. **Lalu Terdakwa mengambil sebilah badik dari pinggang sebelah**



kanan Terdakwa dan langsung menusuk dada atas sebelah kiri anak korban, selanjutnya mengarahkan badik tersebut ke arah perut sebelah kanan anak korban namun ditahan oleh kedua tangan anak korban. Terdakwa kembali menarik sebilah badik tersebut dari genggam tangan anak korban dan langsung **menusuk perut sebelah kanan dan dagu sebelah kiri anak korban**. Setelah korban kesakitan dan mulai lemas Terdakwa pun mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang dan Terdakwa langsung mencoba melepaskan celana sekolah yang digunakan anak korban, kemudian anak korban pun menendang-nendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali berdiri dan membuka celana anak korban sampai ke lutut menggunakan tangan sebelah kanan, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa menahan perut anak korban supaya tidak melakukan perlawanan. Pada saat anak korban sudah lemas dan tidak melawan, Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas dan sehingga pada tubuh bagian bawah anak korban hanya tersisa celana pendek berwarna merah dan celana dalam berwarna krem. Setelah itu Terdakwa menginjak wajah anak korban dengan kaki kiri Terdakwa sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai ke lutut, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban berbarengan sampai terlepas. Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dan mengeluarkan air mani Terdakwa di atas kemaluan anak korban yang lalu Terdakwa bersihkan air mani tersebut menggunakan celana dalam warna krem milik anak korban.

Bahwa setelah itu anak korban sempat berdiri dan mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa sudah terlebih dahulu mendorong anak korban hingga tubuh anak korban berputar membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kanan anak korban menggunakan badik. Selanjutnya Terdakwa kembali mendorong anak korban sampai anak korban jatuh berlutut dan menunduk ke bawah, pada saat itu Terdakwa kembali menusuk telinga sebelah kanan anak korban yang membuat anak korban lemas dan tergeletak tidak berdaya. Setelah memastikan anak korban sudah tidak bernafas, Terdakwa pun langsung pergi membawa sebilah badik meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki ke arah perbatasan Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan Desa Sinarlaga Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji lalu bersembunyi di dalam kebun karet. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi GIBSON RAJA GUKGUK Anak Dari HITLER RAJA GUGUK bersama dengan Saksi ANAS BINTANG



ARASYID Bin WAHYONO dan Saksi HANAFI Bin SUGIAYANTO melihat ada sepeda motor yang tertutup semak-semak dalam sebuah parit kebun karet di Desa Margo Mulyo, melihat hal tersebut Saksi GIBSON RAJA GUGUK Anak Dari HITLER RAJA GUGUK langsung memeriksa dengan membuka semak-semak tersebut dan menemukan jasad anak korban yang sudah tidak bernyawa. Bahwa disamping itu Terdakwa yang melarikan diri dan masih bersembunyi sampai dengan tanggal 2 Juni 2024, Terdakwa membuang sebilah badik dan jaket warna hitam milik Terdakwa ke sungai. Sementara itu pada tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa juga membuang celana jeans warna biru dan sepatu warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat dimana Terdakwa bersama anak korban dengan cara menenggelamkan di lumpur belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **mengakibatkan** ANAK KORBAN mengalami **kematian** sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Tk.III Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada daun telinga kanan, pipi kanan dan kiri, leher bagian depan kanan, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, tungkai kaki kanan bawah, ditemukan sekumpulan luka lecet pada lutut kanan serta pada lutut kiri sampai dengan pergelangan kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, bahu kiri, perut kanan, leher bagian belakang kanan dan pada punggung kanan, akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, serta pada jari-jari tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat. Luka pada telapak tangan dan jari-jari tangan sebagai gambaran tanda perlawanan.
- Ditemukan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan bintik perdarahan dan resapan darah pada selaput bola mata kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan selaput dara robek sampai dasar pada arah jam empat, lima, enam, tujuh dan delapan, serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri akibat rudapaksa tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada otot leher bagian depan kiri, otot dada kiri, puncak saluran makan, paru kiri bagian atas, permukaan lambung dan pada otot dinding perut kanan, akibat kekerasan tajam, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat semen/sperma, Profil DNA pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah, berhasil dianalisis dan berasal lebih dari satu individu.
- Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi terdapat tanda intravitalitas luka berupa perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, terdapat perdarahan perdarahan disertai dengan pembendungan darah dan edema paru ringan pada paru kiri, tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, jaringan hasil konsepsi atau tanda-tanda penyakit tertentu pada uterus, terdapat peradangan kronik ringan dan gambaran awal dari reaksi peradangan akut, tidak tampak perdarahan atau kerusakan pada lapisan alat kelamin, terdapat gambaran radang kronik ringan, tidak tampak tanda-tanda akut yang jelas, perdarahan atau kerusakan pada lapisan mukosa pada dinding anus.
- **Sebab pasti mati orang ini** adalah perdarahan rongga dada akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya **sesuai dengan ciri luka tusuk**, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri bagian atas, bagian depan dan belakang.
- Berdasarkan temuan luka tusuk di bahu kiri, perkiraan benda tajam yang digunakan adalah senjata tajam bermata satu, dengan perkiraan panjang lebih kurang 12 (dua belas) cm, lebar lebih kurang penampang 2 (dua) cm.

Perkiraan lama kematian 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 10 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Bin NANG ALI** pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 10.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kebun Karet Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.35 WIB Terdakwa sedang bersama dengan **ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban, usia 16 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal XX XXXX XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : XXXX02XXXX10XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Mesuji pada tanggal XX XXXX XXXX)** dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Ka: MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin: JM91E2765460 dan Nomor Polisi BE 4226 LM milik anak korban. Dimana Terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah kebun karet yang terletak di dalam gang tepat sebelum lapangan Desa Margo Jadi Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji dengan alasan untuk membuang air kecil. Setelah selesai membuang air kecil Terdakwa berjalan ke arah anak korban dan langsung menarik paksa tas sekolah warna abu-abu milik anak korban yang selanjutnya terjadi tarik-menarik tas antara Terdakwa dan anak korban. Pada saat tarik-menarik anak korban mendorong sepeda motor milik anak korban ke arah Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa, anak korban dan sepeda motor terjatuh bersamaan ke dalam parit kebun karet tersebut dengan posisi tubuh anak korban menimpa sepeda motor dan Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa, anak korban dan sepeda motor berada di dalam parit kebun karet, Terdakwa langsung berdiri dan menarik kaki kanan Terdakwa yang tertimpa sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membuka ritsleting tas milik anak korban yang masih berselempang di tubuh anak korban dan langsung merogoh isi tas tersebut dan mengeluarkan isi kertas dari dalam tas milik anak korban lalu membuangnya. Selanjutnya anak korban pun berteriak meminta tolong dan sambil melepas jilbab yang anak korban gunakan untuk memukul wajah Terdakwa menggunakan jilbab tersebut. **Lalu Terdakwa mengambil sebilah badik dari pinggang sebelah**



kanan Terdakwa dan langsung menusuk dada atas sebelah kiri anak korban, selanjutnya mengarahkan badik tersebut ke arah perut sebelah kanan anak korban namun ditahan oleh kedua tangan anak korban. Terdakwa kembali menarik sebilah badik tersebut dari genggam tangan anak korban dan langsung **menusuk perut sebelah kanan dan dagu sebelah kiri anak korban**. Setelah korban kesakitan dan mulai lemas Terdakwa pun mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang dan Terdakwa langsung mencoba melepaskan celana sekolah yang digunakan anak korban, kemudian anak korban pun menendang-nendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali berdiri dan membuka celana anak korban sampai ke lutut menggunakan tangan sebelah kanan, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa menahan perut anak korban supaya tidak melakukan perlawanan. Pada saat anak korban sudah lemas dan tidak melawan, Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas dan sehingga pada tubuh bagian bawah anak korban hanya tersisa celana pendek berwarna merah dan celana dalam berwarna krem. Setelah itu Terdakwa menginjak wajah anak korban dengan kaki kiri Terdakwa sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai ke lutut, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban berbarengan sampai terlepas. Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi anak korban dan mengeluarkan air mani Terdakwa di atas kemaluan anak korban yang lalu Terdakwa bersihkan air mani tersebut menggunakan celana dalam warna krem milik anak korban.

Bahwa setelah itu anak korban sempat berdiri dan mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa sudah terlebih dahulu mendorong anak korban hingga tubuh anak korban berputar membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kanan anak korban menggunakan badik. Selanjutnya Terdakwa kembali mendorong anak korban sampai anak korban jatuh berlutut dan menunduk ke bawah, pada saat itu Terdakwa kembali menusuk telinga sebelah kanan anak korban yang membuat anak korban lemas dan tergeletak tidak berdaya. Setelah memastikan anak korban sudah tidak bernafas, Terdakwa pun langsung pergi membawa sebilah badik meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki ke arah perbatasan Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan Desa Sinarlaga Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji lalu bersembunyi di dalam kebun karet. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami kematian** sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:



R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Tk.III Bhayangkara Bandar Lampung dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada daun telinga kanan, pipi kanan dan kiri, leher bagian depan kanan, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, tungkai kaki kanan bawah, ditemukan sekumpulan luka lecet pada lutut kanan serta pada lutut kiri sampai dengan pergelangan kaki kiri, akibat kekerasan tumpul.

- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, bahu kiri, perut kanan, leher bagian belakang kanan dan pada punggung kanan, akibat kekerasan benda tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk.
- Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, serta pada jari-jari tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat. Luka pada telapak tangan dan jari-jari tangan sebagai gambaran tanda perlawanan.
- Ditemukan bintik perdarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan bintik perdarahan dan resapan darah pada selaput bola mata kanan dan kiri.
- Ditemukan selaput dara robek sampai dasar pada arah jam empat, lima, enam, tujuh dan delapan, serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri akibat rudapaksa tumpul.
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada otot leher bagian depan kiri, otot dada kiri, puncak saluran makan, paru kiri bagian atas, permukaan lambung dan pada otot dinding perut kanan, akibat kekerasan tajam, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat semen/sperma, Profil DNA pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah, berhasil dianalisis dan berasal lebih dari satu individu.
- Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi terdapat tanda intravitalitas luka berupa perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, terdapat perdarahan disertai dengan pembendungan darah dan edema paru ringan pada paru kiri, tidak terdapat tanda-tanda



kehamilan, jaringan hasil konsepsi atau tanda-tanda penyakit tertentu pada uterus, terdapat peradangan kronik ringan dan gambaran awal dari reaksi peradangan akut, tidak tampak perdarahan atau kerusakan pada lapisan alat kelamin, terdapat gambaran radang kronik ringan, tidak tampak tanda-tanda akut yang jelas, perdarahan atau kerusakan pada lapisan mukosa pada dinding anus.

- **Sebab pasti mati orang ini** adalah perdarahan rongga dada akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya **sesuai dengan ciri luka tusuk**, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri bagian atas, bagian depan dan belakang.
- Berdasarkan temuan luka tusuk di bahu kiri, perkiraan benda tajam yang digunakan adalah senjata tajam bermata satu, dengan perkiraan panjang lebih kurang 12 (dua belas) cm, lebar lebih kurang penampang 2 (dua) cm.

Perkiraan lama kematian 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Bin NANG ALI** pada hari Selasa tanggal 28 bulan Mei Tahun 2024 sekira pukul 10.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kebun Karet Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.35 WIB di sebuah kebun karet yang terletak di dalam gang tepat sebelum lapangan Desa Margo Jadi Kec. Mesuji Timur Kab. Mesuji, Terdakwa sedang membuang air kecil sambil memperhatikan **ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban, usia 16 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal XX XXXX**



XXXX berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : XXXX02XXXX10XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Mesuji pada tanggal XX XXXX XXXX) yang sedang menunggu di dekat sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan Nomor Ka: MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin: JM91E2765460 dan Nomor Polisi BE 4226 LM dengan posisi membelakangi Terdakwa. Setelah selesai membuang air kecil Terdakwa berjalan ke arah anak korban dan langsung menarik paksa tas sekolah warna abu-abu milik anak korban yang selanjutnya terjadi tarik-menarik tas antara Terdakwa dan anak korban. Pada saat tarik-menarik anak korban mendorong sepeda motor milik anak korban ke arah Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa, anak korban dan sepeda motor terjatuh bersamaan ke dalam parit kebun karet tersebut dengan posisi tubuh anak korban menimpa sepeda motor dan Terdakwa.

Bahwa pada saat Terdakwa, anak korban dan sepeda motor berada di dalam parit kebun karet, Terdakwa langsung berdiri dan menarik kaki kanan Terdakwa yang tertimpa sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa membuka ritsleting tas milik anak korban yang masih berselempang di tubuh anak korban dan langsung merogoh isi tas tersebut dan selanjutnya anak korban pun berteriak meminta tolong dan sambil melepas jilbab yang anak korban gunakan untuk memukul wajah Terdakwa menggunakan jilbab tersebut. **Lalu Terdakwa mengambil sebilah badik dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung menusuk dada atas sebelah kiri anak korban, selanjutnya mengarahkan badik tersebut ke arah perut sebelah kanan anak korban** namun ditahan oleh kedua tangan anak korban. Terdakwa kembali menarik sebilah badik tersebut dari genggam tangan anak korban dan langsung **menusuk perut sebelah kanan dan dagu sebelah kiri anak korban**. Setelah korban kesakitan dan mulai lemas **Terdakwa pun mendorong anak korban sehingga anak korban jatuh terlentang di hadapan Terdakwa** dan Terdakwa langsung mencoba melepaskan celana sekolah yang digunakan anak korban secara paksa, kemudian anak korban pun menendang-nendang Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terjatuh. Selanjutnya Terdakwa kembali berdiri dan membuka celana anak korban sampai ke lutut menggunakan tangan sebelah kanan, sementara tangan sebelah kiri Terdakwa menahan perut anak korban supaya tidak melakukan perlawanan. Pada saat anak korban sudah lemas dan tidak melawan, Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas dan sehingga pada tubuh bagian bawah anak korban hanya tersisa celana



pendek berwarna merah dan celana dalam berwarna krem. **Setelah itu Terdakwa menginjak wajah anak korban dengan kaki kiri Terdakwa sambil membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai ke lutut, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam anak korban berbarengan sampai terlepas. Selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di atas kemaluan anak korban** yang lalu Terdakwa bersihkan air mani tersebut menggunakan celana dalam warna krem milik anak korban.

Bahwa setelah itu anak korban sempat berdiri dan mencoba mendorong Terdakwa namun Terdakwa sudah terlebih dahulu mendorong anak korban hingga tubuh anak korban berputar membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menusuk punggung sebelah kanan anak korban menggunakan badik. Selanjutnya Terdakwa kembali mendorong anak korban sampai anak korban jatuh berlutut dan menunduk ke bawah, pada saat itu Terdakwa kembali menusuk telinga sebelah kanan anak korban yang membuat anak korban lemas dan tergeletak tidak berdaya. Setelah memastikan anak korban sudah tidak bernafas, Terdakwa pun langsung pergi membawa sebilah badik meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki ke arah perbatasan Desa Muara Tenang Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji dan Desa Sinarlaga Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji lalu bersembunyi di dalam kebun karet.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **mengakibatkan ANAK KORBAN mengalami kematian** sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Tk.III Bhayangkara Bandar Lampung yang dilakukan dengan 2 (dua) metode pemeriksaan yakni sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar dilaksanakan pukul 09.53 WIB dengan hasil pemeriksaan khususnya pada Poin Nomor 17 (tujuh belas) menyebutkan sebagai berikut:
 - f. **Selaput dara tampak robek baru sampai dasar dan tidak beraturan, pada arah jam empat hingga jam enam, berwarna kecoklatan. Robek lama sampai dasar pada arah jam delapan, berwarna pucat;**



- g. Terdapat resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, memotong garis tengah, berwarna coklat kemerahan bercampur keunguan, seluas 4 cm kali 1,5 cm;
- h. Pada selangkangan kanan, 12 cm dari tepi selangkangan, terdapat resapan darah (luka memar) berwarna coklat bercampur kebiruan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, ukuran 3 cm x 1 cm;
- i. Pada selangkangan kiri, 2,5 cm dari tepi selangkangan, terdapat resapan darah berwarna coklat bercampur merah keunguan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, ukuran 2,8 cm x 0,8 cm, epitel teraba tebal;
- j. Pada permukaan saluran kelamin (vagina) bagian dalam, pada kedalaman 3 cm, terdapat resapan darah, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas;
- k. Diameter dubur/anus 1,3 cm, pada sekitar dinding anus terdapat warna merah bercampur coklat keunguan (resapan darah);
- l. Pada colok dubur 1 jari longgar, dua jari sempit, terdapat lendir berisi feses, tidak terdapat cairan darah, saluran dubur sedikit menyempit pada bagian dalam.

2. Pemeriksaan Dalam dilaksanakan pukul 14.19 WIB dengan hasil pemeriksaan salah satunya adalah **pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah, terdapat semen/sperma.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vira Saamia, S.Si, M.Biomed selaku Pemeriksa dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

"Hasil pemeriksaan profil DNA kromosom Y dari material biologi dan bercak sperma pada 1 (satu) buah sampel swab cairan vagina dan 1 (satu) buah sampel swab vagina tengah milik anak korban cocok dengan profil DNA kromosom Y dari Terdakwa. Dengan demikian material biologi dan bercak sperma pada 1 (satu) buah sampel swab cairan vagina dan 1 (satu) buah sampel swab vagina tengah milik anak korban berasal dari Terdakwa HERMANSYAH Bin NANG ALI dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa.";

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban meninggal karena dibunuh dari *facebook* dan setelah polisi datang ke rumah anak Saksi yang bernama Saksi 8;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa awalnya tinggal di Tebing Karya Mandiri namun pada bulan Mei 2024, Terdakwa memiliki utang dengan SAKSI 7 dan JAJANG sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa membayar utang tersebut sehingga rumah Saksi dan Terdakwa di Tebing Karya Mandiri diambil oleh SAKSI 7 lalu Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah anak Saksi yang bernama SAKSI 8 di Desa Simpang Mesuji;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tinggal di rumah SAKSI 8 sekira 1 (satu) bulan sebelum Anak Korban meninggal;
- Bahwa seminggu sebelum tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa pamit bekerja untuk membersihkan sawit kemudian setelah tanggal 28 Mei 2024, Terdakwa kembali ke rumah SAKSI 7 tetapi hanya 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa pergi lagi;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi, Terdakwa tidak kembali lagi dan Saksi belum pernah bertemu Terdakwa lagi sampai Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI menggunakan nomor yang tidak dikenal pada tanggal lupa bulan Juni 2024. Saat itu Terdakwa mengatakan "*saya kerja cari kayu*", lalu Saksi berkata "*kalo ada uang tolong dikirim buat bayar hutang*", kemudian Terdakwa menjawab "*iya nanti dikirim*" dan setelah itu nomor tersebut tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Terdakwa, Terdakwa memakai baju kemeja lengan pendek berwarna ungu dan celana dasar panjang

Halaman 18 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam. Terdakwa memakai sandal jepit berwarna ungu serta Terdakwa membawa tas ransel berwarna hitam berukuran kecil yang Saksi tidak ketahui isi tas tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki golok yang digunakan untuk bekerja di ladang;
- Bahwa pada saat polisi datang ke rumah Saksi, polisi mencari golok dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Anak Korban karena sama dengan sepeda motor Saksi dan karena Anak Korban sering datang ke rumah Saksi untuk membeli bedak dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi belum ada kesempatan untuk menanyakan kepada Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak mau berkomunikasi lagi dengan Saksi dan keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai meninggalnya Anak Korban karena pembunuhan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban meninggal dunia setelah suami Saksi ditelepon oleh SAKSI 7 yang memberitahukan bahwa ada yang menemukan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 10.26 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi menelepon Anak Korban bertanya “udah pulang sekolah belum?” dan Anak Korban menjawab “udah mak ini mau



keluar kelas". Kemudian Saksi minta tolong Anak Korban untuk membelikan obat mylanta, akan tetapi sampai jam 12.00 WIB, Anak Korban belum sampai rumah lalu Saksi menghubungi Anak Korban tetapi tidak ada jawaban. Kemudian sekira jam 13.00 WIB, suami Saksi pergi ke sekolah Anak Korban tetapi Anak Korban tidak ada di sekolah. Saksi kemudian menghubungi teman Anak Korban yang bernama Anggun dan Anggun mengatakan bahwa dirinya tidak bulang bersama Anak Korban;

- Bahwa suami Saksi ditelepon SAKSI 7 sekira jam 16.30 WIB. Setelah dihubungi SAKSI 7, suami Saksi pergi ke lokasi sepeda motor Anak Korban ditemukan lalu suami Saksi pulang ke rumah sekira jam 18.30 WIB dalam keadaan syok dan lemas dan Saksi mulai mendengar pembicaraan warga sekitar yang mengatakan Anak Korban menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban ketika ditemukan karena Saksi tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa saat dibawa pulang ke rumah Saksi juga tidak melihat kondisi Anak Korban karena Saksi tidak tega dan tidak berani;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Anak Korban, Anak Korban berangkat ke sekolah menggunakan baju seragam sekolah dengan atasan warna putih dan celana warna abu-abu dan menggunakan jilbab warna putih. Anak Korban ke sekolah mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih abu-abu dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa seingat Saksi, Anak Korban saat pergi sekolah mengenakan perhiasan berupa anting dan membawa uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa anting tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone akan tetapi pada saat Anak Korban ditemukan, handphone Anak Korban tidak ditemukan. Handphone Anak Korban ditemukan beberapa minggu kemudian dalam kondisi dikubur di tempat terpisah tepatnya di kebun karet yang jaraknya sekira 82 meter dengan lokasi Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);
- Bahwa lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang;



- Bahwa jalan menuju rumah Anak Korban dari sekolah tidak melewati kebun (lokasi) Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Bahwa polisi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena ada 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua merekam Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Uwak karena istri Terdakwa merupakan sepupu kandung Saksi dan bibi Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya tidak ada masalah. Tetapi Terdakwa pernah sekali meminjam uang kepada suami Saksi tetapi suami Saksi tidak meminjamkan Terdakwa uang;
- Bahwa beberapa hari sebelum Anak Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa beberapa kali terlihat di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa berada di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa pernah meminta maaf tetapi Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai meninggalnya Anak Korban karena pembunuhan;



- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban meninggal dunia setelah Saksi ditelepon oleh SAKSI 7 yang memberitahukan bahwa ada yang menemukan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa yang terakhir kali berkomunikasi dengan Anak Korban adalah istri Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 10.26 WIB. Saat itu istri Saksi menelepon Anak Korban bertanya “*udah pulang sekolah belum?*”, dan Anak Korban menjawab “*udah mak ini mau keluar kelas*”, akan tetapi sampai jam 13.00 WIB, Anak Korban belum sampai rumah lalu istri Saksi menghubungi Anak Korban tetapi tidak ada jawaban sehingga Saksi mencari Anak Korban di sekolahnya tetapi Anak Korban tidak ada di sekolah. Kemudian sekira jam 16.00 WIB, Saksi menerima telepon dari SAKSI 7 mengatakan “*sini kak motor ANAK KORBAN didorong orang masuk jurang*” lalu Saksi segera datang ke lokasi yang disebutkan oleh SAKSI 7. Saat sampai di lokasi sudah ramai polisi dan warga sekitar. Saksi tidak bisa mendekat ke TKP karena sudah dijaga oleh polisi kemudian Saksi hanya melihat dari foto motor Anak Korban ada di dalam semak-semak sehingga Saksi langsung lemas karena syok dan Saksi diantar pulang oleh kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban karena Saksi tidak sempat melihat Anak Korban karena Anak Korban dibawa oleh ambulans ke RSUD Brabasan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Anak Korban saat dibawa pulang ke rumah karena Saksi tidak tega dan tidak berani. Saksi hanya melihat wajah Anak Korban yang sudah membiru sebelum dimakamkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara spesifik luka yang dialami Anak Korban. Saksi hanya mendengar dari saudara-saudara Saksi dan warga sekitar bahwa Anak Korban menjadi korban pembunuhan dan ada luka tusukan di tubuh Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Anak Korban, Anak Korban berangkat ke sekolah menggunakan baju seragam sekolah dengan atasan warna putih dan celana warna abu-abu dan menggunakan jilbab warna putih. Anak Korban ke sekolah mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih abu-abu dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone akan tetapi pada saat Anak Korban ditemukan, handphone Anak Korban tidak ditemukan. Handphone Anak Korban ditemukan beberapa minggu kemudian dalam kondisi



dikubur di tempat terpisah tepatnya di kebun karet yang jaraknya sekira 82 meter dengan lokasi Anak Korban ditemukan;

- Bahwa Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);
- Bahwa lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang;
- Bahwa jarak antar rumah Saksi dengan sekolah Anak Korban lumayan jauh. Biasanya Anak Korban berangkat sekolah mengendarai motor dan membutuhkan waktu sekira 20 menit;
- Bahwa jalan menuju rumah Anak Korban dari sekolah tidak melewati kebun (lokasi) Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Bahwa polisi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena ada 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua merekam Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Uwak;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Korban karena istri Terdakwa merupakan sepupu kandung istri Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya tidak ada masalah akan tetapi Terdakwa pernah sekali meminjam uang sejumlah Rp5.000.0000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi tetapi tidak Saksi berikan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki masalah dengan adik ipar Saksi yang bernama SAKSI 7 karena Terdakwa berhutang kepada SAKSI 7 dan tidak mampu membayar sehingga rumah Terdakwa diberikan kepada SAKSI 7;
- Bahwa beberapa hari sebelum Anak Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, Terdakwa beberapa kali terlihat di sekitar rumah Saksi;



- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa berada di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa pernah meminta maaf tetapi Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seberat-beratnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai meninggalnya Anak Korban karena pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari status *whatsapp* teman-teman Saksi mengenai penemuan mayat di Desa Margo Mulyo;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kelas dan tetangga depan rumah Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban pada saat ditemukan karena Saksi tidak datang ke lokasi ditemukannya Anak Korban. Saksi hanya melihat dari foto-foto yang diambil oleh teman-teman Saksi yang datang ke lokasi yaitu foto sepeda motor Anak Korban yang berada di semak-semak dan foto Anak Korban berada di semak-semak dengan kondisi baju berlumuran darah;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban terakhir kali pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.40 WIB pada saat Saksi berpapasan dengan Anak Korban di jalan poros dekat pom bensin saat Saksi akan berangkat ke sekolah. Saat itu Saksi melihat Anak Korban mengendarai sepeda motor sendirian menuju arah pulang;
- Bahwa seingat Saksi, saat Saksi bertemu dengan Anak Korban, Anak Korban mengenakan seragam sekolah dan tidak memakai helm;
- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan di kepolisian, Saksi ditunjukkan foto Anak Korban yang dibonceng seorang laki-laki dan Saksi



membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto Anak Korban akan tetapi Saksi tidak mengenali laki-laki yang membonceng Anak Korban di foto tersebut;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);
- Bahwa setahu Saksi lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh SAKSI 7 melalui *whatsapp* berkata "*kak ini ANAK KORBAN meninggal dibunuh orang di Desa Margo Mulyo*". Kemudian setelah mendapatkan kabar dari SAKSI 7 tersebut, Saksi langsung berangkat menuju ke Desa Margo Mulyo;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di Desa Margo Mulyo, Saksi melihat Anak Korban berada di selokan/ parit yang dipenuhi rerumputan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi Anak Korban tergeletak miring dan pakaian Anak Korban berlumuran dengan darah, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berada di bawah kaki Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Anak Korban masih mengenakan atasan seragam tanpa mengenakan celana dan tanpa kerudung serta di muka Anak Korban ada percikan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka Anak Korban karena pada saat itu Saksi hanya melihat saja dan tidak bisa mendekat karena pada saat itu sudah ada anggota kepolisian Polres Mesuji dan tenaga kesehatan akan tetapi menurut tenaga kesehatan yang berada di RSUD



Ragab Begawe Caram Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Anak Korban mengalami luka tusukan di bagian leher, perut dan punggung;

- Bahwa lokasi jasad Anak Korban dengan pakaian Anak Korban ditemukan sekira 500 meter;
- Bahwa pada saat diberitahu oleh SAKSI 7, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Tebing Tinggi, Desa Talang Batu;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Anak Korban pada saat Anak Korban sedang melintas menggunakan sepeda motor di depan rumah Saksi di Dusun Tebing Tinggi Desa Talang Batu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Bahwa polisi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena ada 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua merekam Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Terdakwa merupakan sepupu kandung ibu Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa sekira 4 (empat) hari sebelum ditemukannya jasad Anak Korban. Saksi bertemu Terdakwa di perbatasan antara Desa Margo Jadi dan Desa Tebing Tinggi I. Saat itu Terdakwa berjalan kaki dan saat Saksi menyapanya, Terdakwa hanya diam saja sambil menunjukkan jarinya ke arah Desa Margo Jadi seakan memberitahu bahwa Terdakwa akan ke Desa Margo Jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari, tapi sepengetahuan Saksi, Terdakwa suka mencari kayu gelam di seberang Desa Tebing;
- Bahwa jarak lokasi Anak Korban ditemukan dengan Tebing Talang Batu sekira 2,5 Km;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. SAKSI 6, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi melihat banyak warga berkumpul di pinggir jalan Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Saksi tanyakan ada apa, lalu ada warga yang menjawab ada yang dibunuh. Kemudian Saksi bertanya kembali siapa yang dibunuh, lalu warga tersebut menjawab "*anaknya SAKSI 3 orang Tebing*". Kemudian Saksi mendekat ke lokasi ditemukannya Anak Korban dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat di semak-semak dan 1 (satu) orang perempuan sudah tergeletak di semak-semak dalam keadaan badan miring ke kiri, bagian paha terlihat, dan ada darah di bagian baju serta wajahnya tertutup rambut lalu Saksi disuruh anggota kepolisian untuk menjauh dari TKP. Kemudian sekira jam 17.30 WIB, Saksi melihat Anak Korban dibungkus ke dalam kantung mayat dan dibawa masuk ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke RSUD Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang Saksi lihat Anak Korban menggunakan baju warna putih dan ada darah pada bagian baju Anak Korban;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui Anak Korban memiliki luka tusuk pada bagian leher, perut, dan belakang tubuh korban dari pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan setahu Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Bahwa polisi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena ada 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang



dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua mereka Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga karena istri Terdakwa merupakan sepupu kandung ibu Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. SAKSI 7, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024. Saat itu sekira pukul 13.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Tebing Tinggi, Desa Talang Batu lalu Saksi diajak oleh kakak ipar Saksi yaitu SAKSI 3 yang merupakan ayah Anak Korban untuk mencari Anak Korban karena sejak pulang sekolah sekira jam 11.00 WIB, Anak Korban tidak kunjung pulang ke rumah dan Anak Korban tidak mengangkat telepon ketika dihubungi. Saksi dan ayah Anak Korban pergi ke sekolah Anak Korban yakni SMKN 1 Tanjung Raya di Desa Muara Tenang dan saat di sekolah Anak Korban kami menanyakan keberadaan Anak Korban kepada seorang guru lalu guru tersebut mengatakan Anak Korban sudah pulang dari jam 11.00 WIB, setelah itu Saksi dan ayah Anak Korban kembali ke rumah masing-masing menunggu Anak Korban. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB, SAMSU datang ke rumah Saksi mengatakan "SAKSI 7, di Margo Mulyo ada orang dibunuh, bener gak itu saudara kita?", lalu Saksi ikut SAMSU menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan telah dijaga oleh anggota POLRI, TNI, dan petugas puskesmas;
- Bahwa saat itu Saksi tidak dapat melihat Anak Korban, Saksi hanya dapat melihat sepeda motor merek Honda Beat berwarna Biru Doff



dengan Nomor Polisi BE 4226 LM yang biasa digunakan Anak Korban ke sekolah. Saat itu sepeda motor Anak Korban telah ditutupi semak-semak di siring pinggir jalan berdekatan dengan jenazah yang telah ditutup dan dijaga polisi;

- Bahwa yang Saksi lakukan berikutnya adalah Saksi menghubungi ayah Anak Korban memberitahukan sepeda motor Anak Korban sudah ditemukan sambil Saksi menunggu ayah Anak Korban tiba di lokasi dan setelah ayah Anak Korban tiba di lokasi, ayah Anak Korban pingsan sehingga Saksi pulang ke rumah untuk mengambil mobil tetapi di tengah perjalanan, Saksi dikabari bahwa ayah Anak Korban sudah di bawa pulang sehingga Saksi pulang ke rumah Saksi. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi diperintahkan ke RSUD Ragab Begawe Caram untuk memastikan jenazah yang telah dievakuasi tersebut adalah benar Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang Anak Korban kenakan ketika ditemukan di lokasi karena Saksi tidak bisa mendekati jenazah Anak Korban yang sudah dijaga pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu luka-luka yang dimiliki Anak Korban. Saksi akhirnya mengetahui Anak Korban memiliki luka tusuk pada bagian leher, perut, dan belakang tubuh korban dari pihak rumah sakit;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan keponakan Saksi dan setahu Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Anak Korban. Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari anggota kepolisian;
- Bahwa polisi bisa mengetahui pelakunya adalah Terdakwa karena ada 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua merekam Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;
- Bahwa pada rekaman CCTV, Terdakwa memakai masker di SP6B;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban karena istri Terdakwa merupakan sepupu kandung ibu Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya bekerja mencari kayu gelam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sering membawa senjata tajam ketika sedang berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat sedang berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering membawa senjata tajam ketika sedang berada di luar rumah karena setiap kali Saksi bertemu dengan Terdakwa, ada suatu benda yang selalu nongol di pinggang Terdakwa. Terdakwa juga pernah mengeluarkan senjata tajamnya di depan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat senjata tajam milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa. Saat itu Saksi bersama Terdakwa sedang berada di teras rumah Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang diselipkan di pinggang Terdakwa untuk mengupas buah mangga;
- Bahwa senjata tajam tersebut berwarna putih dan memiliki panjang sekira 15 cm (lima belas sentimeter);
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban sekira 6 (enam) hari sebelum Anak Korban ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Anak Korban tidak ada masalah dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki hutang kepada Saksi sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan karena Terdakwa tidak sanggup membayar, Terdakwa menyerahkan rumahnya yang beralamat di Desa Tebing Tinggi Karya Mandiri, Kecamatan Mesuji kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah hampir bertengkar sekira bulan April tahun 2024;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sering bertengkar dengan saudara kandungnya;
- Bahwa lokasi Anak Korban ditemukan bukan jalan biasa yang dilalui Anak Korban untuk pulang ke rumah dari sekolah Anak Korban karena lokasi tersebut menyimpang dari jalan poros dan bukan pula jalan yang seharusnya dilalui Terdakwa untuk pulang ke rumahnya;
- Bahwa lokasi ditemukannya Anak Korban berjarak sekira 5 km (lima kilometer) dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Desa Margo Mulyo tempat Anak Korban ditemukan merupakan perkebunan;

Halaman 30 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. ANAK SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari status *whatsapp* teman-teman sekolah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Saksi dan Anak Korban teman sekelas di jurusan akuntansi di SMKN 1 Tanjung Raya;
- Bahwa terakhir kali Anak Saksi melihat Anak Korban ketika Anak Saksi pulang ujian sekolah tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 10.30 WIB. Saat itu Anak Saksi menyalip Anak Korban yang dibonceng seorang laki-laki yang sudah berumur menggunakan jaket hitam di jalan poros depan toko pandai besi sebelum Desa Margo Jadi;
- Bahwa saat itu, Anak Korban dan laki-laki tersebut mengendarai sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa seingat Anak Saksi, laki-laki yang membonceng Anak Korban pada saat itu memakai jaket dengan kerah tinggi diresleting sampai atas, celana seperti keabu-abuan, tidak menggunakan kacamata, tidak menggunakan masker, dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, Anak Korban masuk sekolah dan mengikuti ujian sekolah dari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah selesai mengerjakan ujian, Anak Saksi sudah tidak melihat Anak Korban karena Anak Korban yang lebih dulu selesai mengerjakan ujian;
- Bahwa rumah Anak Saksi dan rumah Anak Korban searah;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);



- Bahwa setahu Anak Saksi, lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang dan bukan jalan utama;
- Bahwa tempat ditemukannya Anak Korban jauh dengan sekolah dan rumah Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu akrab dengan Anak Korban dan Anak Saksi tidak terlalu mengetahui kehidupan pribadi Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. ANAK SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari status *whatsapp* adik kelas Anak Saksi berupa foto kebun karet dengan keterangan "TELAH TERJADI PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN";
- Bahwa setelah Anak Saksi melihat status *whatsapp* adik kelas Anak Saksi tersebut, Anak Saksi lalu mengomentari unggahan tersebut dan bertanya "kenapa siapa itu?", kemudian dibalas oleh adik kelas Anak Saksi "ini ada yang dibunuh anak sekolah". Setelah itu sekira jam 17.00 WIB, Anak Saksi datang ke TKP dan di sekitar TKP sudah banyak warga yang berkumpul lalu Anak Saksi mendengar orang-orang di sekitar TKP berkata ANAK KORBAN dan Anak Saksi langsung lari mendekati TKP dan benar Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat berwarna abu-abu yang Anak Saksi kenali sebagai milik Anak Korban serta Anak Saksi melihat seorang perempuan yang Anak Saksi kenali adalah Anak Korban berada di semak-semak lalu Anak Saksi langsung pulang ke rumah karena Anak Saksi takut;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekolah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat pada saat Anak Saksi di TKP, Anak Korban menggunakan baju warna putih dan ada darah pada bagian baju;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat luka-luka di tubuh Anak Korban karena Anak Saksi takut;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali melihat Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 10.30 WIB saat pulang sekolah. Saat itu Anak Saksi yang sedang mengendarai sepeda motor untuk pulang ke rumah berpapasan dengan Anak Korban di depan warung setelah toko swalayan. Saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sedang berboncengan dengan seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban. Kemudian Anak Saksi mendahului Anak Korban;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Anak Korban dan laki-laki yang memboncengnya, seingat Anak Saksi, Anak Saksi melihat laki-laki tersebut memakai jaket berwarna hitam lengan panjang diresleting sampai di kerah jaket sehingga menutupi leher. Pada lengan sebelah kanan ada logo berbentuk bulat berwarna putih namun Anak Saksi tidak ingat gambar atau tulisan di logo tersebut dan pada dada kiri ada resleting kecil seperti ada kantong serta resleting jaket dan resleting pada dada sebelah kiri berwarna hitam;
- Bahwa seingat Anak Saksi, laki-laki yang membonceng Anak Korban pada saat itu tidak menggunakan masker;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);
- Bahwa setahu Anak Saksi, lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang dan bukan jalan utama;
- Bahwa tempat ditemukannya Anak Korban jauh dengan sekolah dan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak terlalu akrab dengan Anak Korban dan Anak Saksi tidak terlalu mengetahui kehidupan pribadi Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. ANAK SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari teman Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 14.30 WIB Anak Saksi dibangunkan oleh ibu Anak Saksi yang memberikan handphone kepada Anak Saksi sambil berkata "penting" yang ternyata ibu Anak Korban yang menelepon Anak Saksi lalu ibu Anak Korban berkata "*kamu lagi sama ANAK KORBAN enggak?*", dan Anak Saksi menjawab "*enggak bu, tadi berangkatnya aja yang sama saya tapi pulangnya dia sempet ngajak bareng tapi saya belum selesai ujian. Pas saya keluar kelas ANAK KORBAN udah enggak ada*", lalu ibu Anak Korban berkata "*oh ya udah kalo gak tau soalnya ini belum pulang-pulang*" lalu telepon tersebut dimatikan. Kemudian sekira jam 16.30 WIB, saat Anak Saksi sedang memainkan handphone dan melihat ada panggilan grup tugas kelompok lalu Anak Saksi menjawab telepon tersebut dan teman Anak Saksi yang bernama KHUSNUL berkata "*ini beneran ANAK KORBAN bukan?*", lalu KHUSNUL mengirim foto kebun karet yang disemak-semaknya ada sepeda motor dan seorang perempuan dengan baju berlumuran darah. Kemudian Anak Saksi memberitahu ibu Anak Saksi dan ibu Anak Saksi berkata "*coba tanyain ANAK KORBAN udah pulang belum?*", lalu Anak Saksi menelepon ibu Anak Korban tetapi tiak diangkat. Kemudian Anak Saksi melihat di grup kelas Anak Saksi sudah ramai membicarakan mengenai Anak Korban yang menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban karena Anak Saksi tidak datang ke TKP. Anak Saksi hanya melihat dari foto bahwa Anak Korban berada di semak-semak dengan kondisi baju Anak Korban berlumuran darah;
- Bahwa terakhir kali Anak Saksi melihat Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengajak Anak Saksi untuk pulang tetapi Anak Saksi belum selesai mengerjakan soal ujian lalu Anak Saksi berkata *"bentar belum selesai ngerjain"* lalu ada yang menelepon Anak Korban dan Anak Korban menerima telepon tersebut sambil keluar dari kelas. Kemudian Anak Saksi melanjutkan mengerjakan ujian lalu sekira jam 10.15 WIB, pada saat Anak Saksi keluar dari kelas, Anak Korban sudah tidak ada di sekitar kelas lalu Anak Saksi mengobrol dengan teman Anak Saksi sampai sekira jam 10.30 WIB dan saat Anak Saksi melihat parkir motor, motor Anak Korban yang awalnya terparkir di sebelah kanan motor Anak Saksi sudah tidak ada sehingga Anak Saksi berpikir Anak Korban sudah pulang lebih dahulu. Kemudian Anak Saksi pulang ke rumah dan sampai di rumah sekira jam 11.30 WIB;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 tersebut, Anak Saksi dan Anak Korban sedang ujian 3 (tiga) mata pelajaran dan Anak Korban lebih dulu selesai mengerjakan ujian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang menelepon Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali melihat Anak Korban, Anak Korban mengenakan baju seragam sekolah berwarna putih abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban. Anak Saksi hanya melihat foto Anak Korban yang beredar di grup kelas, yaitu foto Anak Korban dengan baju seragam Anak Korban berlumuran darah;
- Bahwa setahu Anak Saksi, handphone Anak Korban merek Vivo warna biru;
- Bahwa Anak Saksi merupakan teman sekolah Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban berusia sekira 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban setiap hari berangkat dan pulang sekolah melewati jalan poros atau jalan utama tidak pernah lewat jalan alternatif (lewat dalam);
- Bahwa setahu Anak Saksi, lokasi Anak Korban saat ditemukan bukan jalan yang semestinya Anak Korban lalui untuk pulang dan bukan jalan utama;
- Bahwa tempat ditemukannya Anak Korban jauh dengan sekolah dan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kehidupan sehari-hari Anak Korban kepada Anak Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Halaman 35 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. SAKSI 8, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari *facebook* pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB karena viral terkait penemuan mayat seorang siswi SMK;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena ibu Saksi merupakan sepupu ibu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Anak Korban;
- Bahwa dari berita *facebook*, lokasi mayat Anak Korban ditemukan di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku pembunuhan Anak Korban adalah ayah Saksi. Saksi mengetahuinya pada saat anggota kepolisian datang ke rumah untuk mencari barang bukti;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu ayah Saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 di rumah Saksi di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Saat itu Saksi akan berangkat kerja dan Terdakwa berkata akan pergi merantau untuk kerja. Kemudian Saksi memberikan handphone Nokia kepada ayah Saksi karena ayah Saksi tidak punya handphone dan akan pergi merantau sehingga Saksi memberikan handphone tersebut agar ayah Saksi bisa berkomunikasi dengan ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 karena saat Saksi bangun tidur dan berangkat kerja, Saksi sudah tidak melihat ayah Saksi di rumah. Saat Saksi pulang ke rumah jam 17.00 WIB, Saksi juga tidak melihat ayah Saksi di rumah sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, Saksi menerima panggilan telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah Saksi angkat, Saksi mendengar suara ayah Saksi yang meminta Saksi untuk menjemputnya di SP 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjemput ayah Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa awalnya ayah Saksi menelepon Saksi sekira pukul 14.00 WIB dengan nomor privat/ tidak dikenal mengatakan "*Jang jemput aku di SP 3, maju lagi sebelah sana masjid sebelah kiri*", lalu Saksi berkata "*jao pak, darimane?*", dan dijawab ayah Saksi "*tempat teman, mau ikut kerja*". Setelah telepon ditutup, Saksi masih lanjut bekerja lalu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi menuju SP 3. Setibanya di sana, Saksi melihat ayah Saksi berada di dekat masjid tidak jauh dari indomart, yang kemungkinan orang tersebut hendak berangkat kerja seperti yang dikatakan ayah Saksi, kemudian ayah Saksi menghampiri ayah Saksi dan berkata "*kamu tunggu di pertigaan Tebing saja*". Kemudian Saksi pergi menuju ke pertigaan desa Tebing dan tidak mengetahui ayah Saksi kemana, sesampainya di pertigaan desa Tebing, Saksi menunggu ayah Saksi di pinggir jalan sambil bermain handphone lalu saat ayah Saksi datang, Saksi membonceng ayah Saksi dan pulang ke rumah Saksi di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pakaian yang dikenakan ayah Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB yaitu baju lengan panjang warna merah dan menggunakan celana berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dibawa ayah Saksi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor siapa yang dipakai ayah Saksi untuk menghubungi ayah Saksi;
- Bahwa Saksi menjemput ayah Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merek Honda Beat berwarna hitam;
- Bahwa setelah Saksi menjemput ayah Saksi dari Desa Wonosari lalu Saksi mengantar ayah Saksi pulang ke rumah Saksi di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa ayah Saksi sehari-hari bekerja sebagai pencari kayu gelam di laut;
- Bahwa biasanya ayah Saksi membawa golok/ parang ketika bekerja mencari kayu gelam, namun untuk senjata tajam jenis badik Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat di rumah ayah Saksi memiliki senjata tajam jenis badik yang Saksi ketahui biasanya bapak Saksi membawa senjata tajam jenis parang/ golok untuk bekerja;

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebenarnya rumah orang tua Saksi berada di Desa Tebing Karya Mandiri, akan tetapi sudah sekira 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa ditemukannya jenazah Anak Korban, orang tua Saksi tinggal bersama Saksi di rumah Saksi yang berada di Desa Simpang Pematang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara ayah Saksi dengan Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

12. Ambrani Tri Guntoro Bin Dasno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Saksi yang melakukan olah TKP terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa Saksi melakukan olah TKP pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pada jam yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada waktu sore hari;
- Bahwa cara Saksi melakukan olah TKP adalah dengan memasang garis *police line* untuk mengamankan TKP, melakukan pemotretan TKP, melakukan pemotretan fokus pada barang bukti di TKP dan pada Anak Korban, mengamankan barang bukti di TKP, mengangkat Anak Korban dan mengawal Anak Korban ke RSUD Brabasan menggunakan mobil ambulans, dan kembali ke TKP untuk mencari barang bukti yang masih tertinggal;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke TKP hari sudah gelap dan penerangan sangat minim serta warga sudah sangat ramai sehingga sulit mengendalikan status *quo* TKP;
- Bahwa yang terlebih dahulu Saksi lakukan adalah mengamankan barang bukti yang ada di TPK setelah itu Saksi menemukan sedikit bercak darah di tanah di bawah posisi Anak Korban saat ditemukan;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna gelap di TKP dalam posisi sepeda motor tersebut berdiri tidak jatuh dan tertutup semak-semak di siring kebun karet, serta Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah botol oli terkubur di kebun singkong yang berbeda dengan lokasi TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ditemukan dalam keadaan tergeletak miring, hanya mengenakan atasan seragam sekolah dan mengenakan sebelah sepatu dan 1 (satu) buah anting tanpa memakai celana. Selain itu ditemukan jilbab yang tergeletak di samping Anak Korban dekat dengan siring kebun karet, serta ditemukan juga tumpukan celana, celana dalam, celana shot, kertas untuk membungkus pisau, dan sepatu sebelah kanan dengan jarak 3,4 meter dari lokasi Anak Korban ditemukan;
- Bahwa ditemukan pula tas Anak Korban yang berisi uang sekira Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan TKP, Saksi tidak menemukan handphone Anak Korban. Handphone Anak Korban ditemukan beberapa minggu kemudian di tempat terpisah yang dikubur di kebun karet yang jaraknya lumayan jauh dengan lokasi Anak Korban ditemukan;
- Bahwa Saksi juga melakukan pengecekan sidik jari terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna gelap milik Anak Korban dan botol oli yang ditemukan di TKP;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna gelap milik Anak Korban dengan menggunakan metode penyerbukan dengan cara serbuk tersebut Saksi taburkan menggunakan kuas di tempat yang terindikasi terdapat sidik jari yakni di badan motor, spion dan stang motor dan hasilnya Saksi menemukan 2 (dua) sidik jari yang tidak sempurna di spion dan di bawah dekat spidometer, sedangkan Saksi melakukan pengecekan terhadap botol oli dengan menggunakan metode penguapan dan hasilnya Saksi tidak menemukan adanya sidik jari pada botol oli tersebut;
- Bahwa sidik jari tidak sempurna adalah sidik jari yang tidak bisa terbaca atau garis papiler tidak tertempel sempurna di media barang;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) sidik jari yang tidak sempurna di spion dan di bawah dekat spidometer Anak Korban kemudian Saksi proses pada komputer akan tetapi tidak bisa terbaca karena garis papilernya kurang lengkap;
- Bahwa penyebab sidik jari ditemukan tidak sempurna bisa karena cuaca, suhu, dan status quo TKP. Kemungkinan bisa terjadi pencampuran sidik jari pada barang bukti dikarenakan pada saat anggota polisi datang ke TKP sudah ramai warga;

Halaman 39 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat luka-luka pada tubuh Anak Korban yang letaknya di belakang telinga Anak Korban akibat benda tajam. Terdapat juga luka-luka di jari, tangan, dan kaki Anak Korban yang menunjukkan tanda perlawanan;
- Bahwa masker tidak ditemukan di TKP;
- Bahwa ditemukan kunci sepeda motor tetapi tidak cocok dengan sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa terdapat 2 (dua) CCTV yang merekam Terdakwa. CCTV pertama merekam Terdakwa turun dari truk sambil membawa oli di Desa Muara Tenang dengan mengenakan jaket hitam tanpa menggunakan masker, sedangkan CCTV kedua merekam Terdakwa sudah berboncengan dengan Anak Korban dengan menggunakan jaket hitam dan masker;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kartu Keluarga No. XXXX02XXXX10XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji Muhammad Rum'ija, S.H. tanggal XX XXXX XXXX menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Tebing Tinggi pada tanggal XX XXXX XXXX;
- Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ajeng Amalia Insani, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 17 tahun ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan robekan pada selaput dara dikarenakan benda tumpul. Sebab mati mayat tidak dapat ditentukan karena belum dilakukan pemeriksaan bedah mayat;
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M, dengan kesimpulan:

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pada pemeriksaan luar** ditemukan luka memar pada daun telinga kanan, pipi kanan dan kiri, leher bagian depan kanan, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, tungkai kaki kanan bawah, ditemukan sekumpulan luka lecet pada lutut kanan serta pada lutut kiri sampai dengan pergelangan kaki kiri, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, bahu kiri, perut kanan, leher bagian belakang kanan, dan pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri-ciri lukanya sesuai dengan luka tusuk. Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, serta pada jari-jari tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri-cirinya sesuai dengan ciri luka sayat. Luka pada telapak tangan dan jari-jari tangan sebagai gambaran tanda perlawanan. Ditemukan bintik pendarahan pada selaput kelopak mata kanan dan kiri, serta ditemukan bintik pendarahan dan resapan darah pada selaput bola mata kanan dan kiri. Ditemukan selaput dara robek sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8 serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, akibat rudapaksa tumpul;
- **Pada pemeriksaan dalam** ditemukan resapan darah pada otot leher bagian depan kiri, otot dada kiri, puncak saluran makan, paru kiri bagian atas, permukaan lambung dan pada otot dinding perut kanan, akibat kekerasan tajam, ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak akibat kekerasan tumpul. Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, terdapat semen/ sperma, profil DNA pada pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah, berhasil dianalisis dan berasal lebih dari satu individu. Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi terdapat tanda intravital luka berupa perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, terdapat pendarahan disertai dengan pembendungan darah dan edema paru ringan pada paru kiri, tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, jaringan hasil konsepsi atau tanda-tanda penyakit tertentu pada uterus, terdapat peradangan kronik ringan dan gambaran awal dari reaksi peradangan akut, tidak tampak pendarahan atau kerusakan pada lapisan pada alat kelamin, terdapat gambaran radang kronik ringan, tidak tampak tanda-tanda radang akut yang jelas, perdarahan atau kerusakan pada lapisan mukosa pada dinding anus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab pasti mati orang ini adalah pendarahan rongga dada, akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri бага atas bagian depan dan belakang;
- Berdasarkan temuan luka tusuk di bahu kiri, perkiraan benda tajam yang digunakan adalah senjata tajam bermata satu, dengan perkiraan panjang lebih kurang dua belas sentimeter, lebar lebih kurang penampang dua sentimeter;
- Perkiraan lama kematian delapan belas sampai dengan dua puluh empat jam yang lalu, dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 2594/KBF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Vira Saamia, S.Si, M. Biomed, dengan kesimpulan:
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu helai jilbab berwarna putih, bercak darah pada satu helai bra berwarna coklat, bercak darah pada satu buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu, bercak darah pada satu helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih, dan material biologi pada swab sampel cairan sekitar payudara milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;**
 - Sampel bulu kemaluan milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak dilakukan pemeriksaan DNA karena tidak memiliki akar rambut;**
 - Profil DNA yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN berhasil dianalisis dan berasal dari lebih dari satu individu;**
 - Satu pasang alel pada profil DNA yang dianalisis dari material biologi pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada sampel kuku dan bercak darah pada dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik korban a.n. **ANAK KORBAN,** sehingga **material biologi pada barang bukti tersebut berasal dari korban a.n. ANAK KORBAN;**

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu pasang alel pada profil DNA yang dianalisis dari bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal dan sampel rambut milik ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, dan YANDO Bin KAPRI;
- Profil DNA kromosom Y yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada sampel swab cairan vagina, dan swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak cocok** dengan Profil DNA kromosom Y dari ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, SAKSI 3 dan YANDO Bin KAPRI, sehingga **bercak sperma pada barang bukti tersebut bukan berasal dari ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, SAKSI 3 dan YANDO Bin KAPRI**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Vira Saamia, S.Si, M. Biomed, dengan kesimpulan:
 - Barang bukti berupa satu buah baju lengan panjang berwarna biru merek FEELING ORIGINAL milik **HERMANSYAH BIN NANGALI tidak terdapat bercak darah**;
 - Profil DNA dari bercak darah pada satu buah celana pendek berwarna hitam milik **HERMANSYAH BIN NANGALI cocok** dengan profil DNA milik **HERMANSYAH BIN NANGALI**, sehingga **bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari HERMANSYAH BIN NANGALI**;
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah pisau dengan panjang 18 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam **tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA**;
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik ROMI Bin Alm. MAKMUN ALAM dan



NADI Bin BURNAWI, sehingga **bercak darah dan material biologi pada barang bukti tersebut bukan berasal dari ROMI Bin Alm. MAKMUN dan NADI Bin BURNAWI;**

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik **HERMANSYAH BIN NANGALI**. Namun, hasil pemeriksaan profil DNA kromosom Y dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. **ANAK KORBAN cocok** dengan profil DNA kromosom Y dari **HERMANSYAH BIN NANGALI**, dengan demikian **material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik korban a.n. ANAK KORBAN berasal dari HERMANSYAH BIN NANGALI dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari HERMANSYAH BIN NANGALI;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Ajeng Amalia Insani Binti Gunarso**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap Anak Korban dan mengeluarkan 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 445 / VIII / VER / RSUD RBC / VI / 2024 tanggal 31 Mei 2024;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB dalam kondisi Anak Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dan di bungkus dengan kantong jenazah;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban menggunakan pakaian baju sekolah warna putih lengan panjang, tertutup sarung warna biru putih motif kotak-kotak, memakai bra (BH) berwarna coklat, memakai tas abu-abu, dan menggunakan kaos kaki warna coklat corak hitam pada kaki kanan;



- Bahwa hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban adalah pada mata kanan tidak terdapat titik perdarahan bagian putih, **mata kiri** terdapat titik perdarahan pada bagian putih, terdapat darah yang keluar dari **hidung kiri**, **lebam kebiruan** pada bibir atas dan bawah, dagu terdapat **lebam kebiruan**, terdapat **luka robek** di **sudut rahang kiri** ukuran panjang 1 cm x kedalaman 3 cm bentuk bulat tidak beraturan ada perdarahan aktif, **luka robek di belakang telinga kanan** ukuran panjang 2 cm x kedalaman 1,5 cm bentuk memanjang, **luka robek pada tulang iga dada kiri paling atas** ukuran panjang 2 cm x kedalaman 1,5 cm bentuk bulat tidak beraturan ada perdarahan aktif, pada **punggung kiri** 10 cm dari garis tengah tubuh ke arah luar 30 cm dari bahu terdapat luka robek ukuran panjang 2 cm x kedalaman 1 cm luka tidak beraturan ada perdarahan aktif, luka robek di **perut kanan** ukuran panjang 1,5 cm x kedalaman 1,5 cm luka tidak beraturan ada perdarahan aktif, luka robek di **telunjuk tangan kanan** ukuran panjang 1 cm x lebar 0,5 cm, luka robek di **telunjuk tangan kiri** ukuran panjang 1,5 cm x lebar 0,5 cm, luka robek di **kelingking tangan kiri** ukuran panjang 1 cm x lebar 0,2 cm, luka lecet di **kaki kanan** ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm, pada pemeriksaan dalam terdapat luka lebam di **labia bagian bawah** dan lebam di sekitar **anus**, dan terdapat luka robek pada **selaput darah** arah jam 3, 5, 7 sampai dasar;
- Bahwa ditemukan kaku mayat pada jari-jari tangan kanan dan kiri, lengan tangan dan kiri, kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan sukar dilawan;
- Bahwa kaku mayat merupakan salah satu tanda kematian. Beberapa literatur menyebutkan kaku mayat akan timbul dalam waktu tiga sampai enam jam setelah kematian, dan dapat bertahan 36-48 jam. Kaku mayat terjadi dari mulai bagian atas sampai bagian bawah dari tubuh manusia, dari mulai otot-otot kecil sampai otot besar;
- Bahwa kaku mayat dibagi menjadi tiga tahap yaitu: 1) periode relaksasi primer, 2) kaku mayat, dan 3) periode relaksasi sekunder. Tahap kesatu terjadi segera setelah kematian biasanya berlangsung 2-3 jam. Seluruh otot mengalami relaksasi atau lemas dan dapat digerakkan ke segala arah. Tahap kedua terjadi setelah adanya kematian tingkat sel dimana aktivitas listrik otot sudah tidak ditemukan. Kaku mayat terjadi dari bagian tubuh paling atas sampai ke bawah contoh dari otot-otot mata sampai otot tungkai. Kaku mayat dapat bertahan 36-48 jam sesuai dengan



kondisi lingkungan tertentu. Tahap ketiga terjadi relaksasi sekunder yang ditandai dengan kaku mayat mulai hilang, otot mulai lemas dan mudah digerakkan yang berlangsung >48 jam sesuai dengan kondisi lingkungan dan mulai didapatkan pembusukan;

- Bahwa titik perdarahan yang terdapat pada mata kiri Anak Korban merupakan *tardieu's spot* yaitu bintik-bintik perdarahan akibat pelebaran pembuluh darah setempat. Tanda ini merupakan salah satu tanda dari asfiksia;

- Bahwa asfiksia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, mengakibatkan oksigen darah berkurang (hipoksia) disertai dengan peningkatan karbondioksida. Titik perdarahan pada mata kiri Anak Korban merupakan salah satu tanda asfiksia. Keadaan ini terjadi karena adanya sumbatan darah balik vena di kepala yang menyebabkan ruptur vena dan pembuluh darah disekitar. Salah satu penyebab asfiksia adalah trauma mekanik, seperti sumbatan atau halangan pada saluran nafas;

- Bahwa lebam dan trauma pada hidung kiri Anak Korban sampai menyebabkan perdarahan dapat disebabkan karena adanya penekanan atau benturan yang menyebabkan pecah pembuluh darah pada hidung;

- Bahwa lebam yang terdapat pada labia minor dan sekitar anus dapat disebabkan karena penekanan atau benturan yang kuat pada daerah tersebut. Sfingter ani atau otot yang terdapat pada tepi anus dan menjadi pintu keluar kotoran, normalnya akan membuka dan menutup sesuai kebutuhan akan tetapi pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Anak Korban, sfingter ani Anak Korban dalam keadaan terbuka. Menurut pendapat Ahli, sfingter ani Anak Korban dalam keadaan terbuka sebelum Anak Korban mengalami tanda kematian sedangkan selaput dara robek pada pukul 3, 5, 7 sampai dasar dapat disebabkan adanya trauma benda tumpul;

- Bahwa vagina tengah terdiri dari labia minor, anterior vestibular dan hymen atau selaput dara, letaknya di tengah alat kemaluan wanita;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli, luka yang dialami Anak Korban adalah luka robek yang diakibatkan benda tajam;

- Bahwa menurut Ahli, penyebab kematian Anak Korban karena kekurangan oksigen (asfiksia) dan karena luka yang lebih dalam;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;



2. **dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M Anak Dari Elam Halomoan Tambunan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Ahli dan tim melakukan pemeriksaan beda jenazah Anak Korban dengan hasil 8 (delapan) lembar hasil pemeriksaan bedah jenazah Nomor: R / VER / 24 / KES.22. / VII / 2024 / RSB tanggal 24 Juli 2024;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat diperiksa sudah dalam keadaan mati/ meninggal dunia dengan ditemukan tanda pasti kematian dalam gambaran lebam mayat, kaku mayat serta pembusukan dini dengan ditemukan belatung pada daerah mulut;
- Bahwa Ahli dan tim melakukan pemeriksaan luar atau fisik terhadap Anak Korban dengan teknik tanpa menyayat tubuh untuk melihat adakah tanda kekerasan dan adakah kelainan yang didokumentasikan dan dicatat, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dari kepala sampai kaki dengan tempo sesingkatnya, dan dilanjutkan bedah mayat dengan teknik penyayatan tubuh, dengan tahapan sebagai berikut: pembukaan kulit, pembukaan rongga-rongga tubuh, pemeriksaan organ-organ dan sistem organ tubuh satu satu (Insitu) disertai penilaian adakan tanda kekerasan dan kelainan pada setiap tahapan pemeriksaan tersebut, mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium sebagai pendukung analisa kerja dan fakta temuan, dengan mengambil dokumentari dan pencatatan pelaporan, dan kegiatan ditutup dengan memberikan keterangan sementara kepada polisi atau penyidik di tempat sebelum hasil resmi di tuangkan ke dalam lembaran Visum Et Repertum;
- Bahwa dari hasil **pemeriksaan luar** yang Ahli dan tim lakukan terhadap Anak Korban dan telah Ahli nyatakan pada visum et repertum bahwa terdapat tanda kekerasan berupa luka memar pada daun telinga kanan, pipi kanan dan kiri, leher bagian depan kanan, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, tungkai kaki kanan bawah, ditemukan sekumpulan luka lecet pada lutut kanan serta pada lutut kiri sampai dengan pergelangan kaki kiri, akibat kekerasan tumpul. Ditemukan juga luka terbuka pada leher bagian depan kiri, bahu kiri, perut kanan, leher bagian belakang kanan, dan pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam (benda tajam), yang berdasarkan ciri-ciri lukanya sesuai dengan luka tusuk. Ditemukan luka terbuka pada leher bagian depan kiri,



telapak tangan kanan dan kiri, serta pada jari-jari tangan kanan dan kiri, akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri-cirinya sesuai dengan ciri luka sayat serta ditemukan tanda kekerasan di kelamin yaitu selaput dara robek sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8 serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan kanan dan kiri akibat rudapaksa tumpul. Ditemukan juga hasil pemeriksaan dari Labfor Badan Reserse Kriminal Polri terdapat semen/ sperma, profil DNA pada pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah, berhasil dianalisis dan berasal lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dalam yang Ahli dan tim lakukan terhadap Anak Korban dan telah Ahli nyatakan pada visum et repertum bahwa ditemukan resapan darah pada otot leher bagian depan kiri, otot dada kiri, puncak saluran makan, paru kiri bagian atas, permukaan lambung dan pada otot dinding perut kanan akibat kekerasan tajam dan ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak akibat kekerasan tumpul. Hasil Patologi Anatomi mendukung terdapat tanda intravital luka berupa perdarahan pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak akibat trauma tumpul, serta terdapat gambaran radang kronik ringan (gambaran radang kerusakan jaringan yang bersifat ringan dan tidak tegas) pada alat kelamin, tetapi pada daerah anus terdapat perdarahan atau kerusakan pada lapisan mukosa akibat trauma tumpul atau rudapaksa tumpul. Terdapat saluran luka (luka tusuk) sesuai dengan hasil pemeriksaan luar yang sudah dinyatakan pada visum et repertum, secara berturut turut luka tusuk itu menembus kulit bahu kiri menuju otot bahu kiri menuju sela tulang selangka kiri menuju sela iga depan pertama kiri menuju paru kiri baga atas bagian depan menuju oparu kiri baga bwah bagian belakang dan berakhir di dinding rongga dada kiri belakang diantara sela iga ke empat dan ke lima kiri. Terdapat cairan darah sebanyak 140 mililiter dalam di dalam rongga dada kanan, dan di dada kiri sebanyak 450 mililiter, total keseluruhan sebanyak 590 mililiter. Pada paru kanan juga terdapat luka tembus yang berasal dari luka tusuk daerah punggung kanan, tiga senti meter dari garis pertengahan belakang, tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut atas tumpul, sudut bawah lancip, dasar luka rongga dada, sebelum dirapatkan berukuran satu koma delapan senti meter kali nol lima sentimeter, setelah dirapatkan berukuran satu koma delapan sentimeter kali nol koma lima senti meter,



setelah dirapatkan membentuk garis miring dari kanan atas kiri bawah, sepanjang dua sentimeter. Pada lambung terdapat resapan darah yang cukup luas, dan permukaan dinding lambung sisi kanan tampak robek. Penggantung usus tampak robek akibat luka tusuk di perut. Terdapat tanda anemis atau kehabisan darah kuku jari tangan berwarna pucat dan kebiruan disertai cairan darah di kedua rongga paru-paru dan tanda pembusukan dini pada organ-organ dalam. Terdapat gambaran proses kematian lemas dan kegagalan upaya bernafas oleh karena perdarahan akibat luka tusuk, akan tetapi karena proses pembusukan gambaran tersebut tidak terlalu tegas, yaitu bintik pendarahan pada selaput bola mata kanan dan kiri, serta ditemukan bintik pendarahan dan resapan darah pada selaput bola mata kanan dan kiri, selanjutnya pada paru kanan dan kiri berwarna ungu gelap bercampur keabu-abuan, pada permukaan paru kanan dan kiri bagian bawah terdapat sekumpulan bintik-bintik perdarahan dan teraba derik udara, pada pengisian dan pemerasan paru kanan dan kiri terdapat sedikit busa halus sukar pecah bercampur darah, kemudian terdapat pelebaran pembuluh darah pada bagian otak;

- Bahwa bintik pendarahan dan resapan darah yang terdapat pada selaput kelopak mata kanan Anak Korban terjadi karena pecah pembuluh darah oleh karena proses peningkatan aliran yang cepat saat seseorang mengalami aktivitas yang berlebih atau tanda dalam fase asfiksia (kegagalan suplai oksigen ke otak) karena salah satunya kekurangan zat pengangkut oksigen yaitu darah. Sedangkan untuk resapan darah diakibatkan oleh tekanan atau benturan secara langsung di mata, bisa juga secara tidak langsung;
- Bahwa terdapat 5 (lima) luka tusukan di tubuh Anak Korban, yaitu luka tusuk pada bahu kiri, pada leher bagian depan kiri, pada leher bagian belakang kanan, pada perut kanan, dan luka tusuk pada punggung kanan yang merupakan luka akibat kekerasan tajam (benda tajam). Selain itu terdapat luka terbuka di bagian telapak tangan kanan sejajar dengan jari kelingking, telapak tangan kiri sejajar dengan ibu jari, telapak tangan kiri sejajar dengan jari tengah dan jari manis, dan terdapat luka pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis yang diakibatkan luka sayat benda tajam;
- Bahwa luka memar pada daun telinga kanan, pipi kanan dan kiri, leher bagian depan kanan, lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kiri, telapak tangan kiri, tungkai kaki kanan bawah, luka lecet pada lutut kanan



serta pada lutut kiri sampai dengan pergelangan kaki kiri merupakan luka akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka pada leher bagian depan kiri, bahu kiri, perut kanan, leher bagian belakang kanan dan pada punggung kanan merupakan luka akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk. Luka terbuka pada leher bagian depan kiri, telapak tangan kanan dan kiri, serta pada jari-jari tangan kanan dan kiri merupakan luka akibat kekerasan tajam, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka sayat;

- Bahwa luka pada telapak tangan dan jari-jari tangan merupakan tanda perlawanan dan luka pada daerah wajah akibat kekerasan tumpul terjadi pada saat Anak Korban masih hidup;
- Bahwa Anak Korban mengalami kerusakan lambung (lambung robek) karena luka tusuk;
- Bahwa selaput dara robek sampai dasar pada arah jam empat, lima, enam, tujuh dan delapan, serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, akibat rudapaksa tumpul;
- Bahwa luka pada vagina Anak Korban dan selaput dara yang robek merupakan luka baru yang terjadi pada saat Anak Korban masih hidup;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri pada sampel swab cairan vagina dan swab vagina tengah terdapat semen/ sperma. Itulah mengapa Ahli menyatakan luka pada vagina dan selaput dara Anak Korban merupakan luka baru karena sperma tidak mampu bertahan lama, dengan prediksi masih dapat ditemukan sekira 10-11 hari;
- Bahwa resapan darah pada otot leher bagian depan kiri, otot dada kiri, puncak saluran makan, paru kiri bagian atas, permukaan lambung dan pada otot dinding perut kanan, akibat kekerasan tajam serta resapan darah pada kulit kepala bagian dalam dan pada selaput tebal otak, akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah perdarahan di rongga dada oleh karena luka tusuk pada bahu kiri yang menembus ke paru-paru kiri, serta luka tusuk di punggung yang menembus paru-paru kanan sehingga kedua rongga paru/ rongga dada dipenuhi oleh darah sejumlah 590 mililiter dan membuat Anak Korban kesulitan bernafas (asfiksia) sehingga suplai oksigen ke otak terganggu. Hal tersebut terjadi karena kekerasan atau benda tajam dari senjata tajam bermata satu



dengan ukuran panjang senjata lebih kurang 12 cm dan lebar kurang lebih 2 cm;

- Bahwa perkiraan lama kematian Anak Korban adalah delapan belas sampai dengan dua puluh empat jam dari waktu saat dilakukan pemeriksaan luar;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

3. Vira Saamia, S.Si., M. Biomed Binti Hasan Toha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan sudah benar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dalam perkara ini dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 2594 / KBF / 2024 dan No. Lab: 3085/KBF/2024;
- Bahwa barang bukti yang Ahli dan tim periksa adalah (i) Satu helai jilbab berwarna putih milik Anak Korban, (ii) Satu helai bra berwarna coklat milik Anak Korban, (iii) Satu buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu Anak Korban, (iv) Satu helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih milik Anak Korban, potongan celana dalam berwarna krem milik Anak Korban, (v) Satu buah sampel swab cairan vagina, satu buah sampel swab vagina luar, satu buah sampel swab vagina tengah, satu buah swab sampel rongga rahim, satu buah sampel swab cairan dubur, satu buah sampel swab portio milik Anak Korban, (vi) Sampel kuku milik Anak Korban dan satu buah gunting kuku, (vii) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik Anak Korban, (viii) Tujuh potong kuku yang ditemukan di kamar Anak Korban, (ix) Dua buah swab sampel cairan sekitar payudara milik Anak Korban, (x) Sampel bulu kemaluan milik Anak Korban dan satu buah sisir warna hitam, (xi) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/swab mukosa bukal milik ARJUNA Bin ANDIT, (xiii) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/swab mukosa bukal milik PELDI Bin BAIJIN, (xiv) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik SAKSI 2 (selaku orang tua kandung), (xv) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/swab mukosa bukal milik HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, (xvi) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik SAKSI 3 (selaku orang tua kandung), (xvii) Dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik YANDO Bin KAPRI, (xviii)



Satu buah baju lengan panjang berwarna biru merek FEELING ORIGINAL milik Terdakwa, (xix) Satu buah celana pendek berwarna hitam milik Terdakwa, (xx) Satu buah pisau dengan panjang 18 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam, (xxi) Dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik ROMI Bin Alm. MAKMUN ALAM, (xxii) Dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik Terdakwa, dan (xxiii) Dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik NADI Bin BURNAWI;

- Bahwa tahapan yang Ahli dan tim lakukan untuk memeriksa barang bukti tersebut adalah melakukan uji pendahuluan dan uji lanjutan. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keberadaan bercak darah dan bercak sperma sedangkan uji lanjutan dilakukan untuk analisis DNA untuk mengetahui keterkaitan antara barang bukti satu dengan yang lain;
- Bahwa uji pendahuluan keberadaan darah menggunakan pereaksi LMG (*Leuco Malachite Green*) dan uji pendahuluan keberadaan semen/ sperma dengan pereaksi Brentamine. Selanjutnya analisis DNA dilakukan terhadap barang bukti dengan hasil positif darah serta positif semen/ sperma hingga di dapatkan Profil DNA dari masing-masing barang bukti;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut:
 - Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu helai jilbab berwarna putih, bercak darah pada satu helai bra berwarna coklat, bercak darah pada satu buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu, bercak darah pada satu helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih, dan material biologi pada swab sampel cairan sekitar payudara milik Anak Korban **tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA**;
 - Sampel bulu kemaluan milik Anak Korban **tidak dilakukan pemeriksaan DNA karena tidak memiliki akar rambut**;
 - Profil DNA yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **berhasil dianalisis dan berasal dari lebih dari satu individu**;
 - Satu pasang alel pada profil DNA yang dianalisis dari material biologi pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada sampel kuku dan bercak darah pada dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal milik



Anak Korban, sehingga **material biologi pada barang bukti tersebut berasal dari Anak Korban;**

- Satu pasang alel pada profil DNA yang dianalisis dari bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah sampel swab cairan rongga mulut/ swab mukosa bukal dan sampel rambut milik ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, dan YANDO Bin KAPRI;

- Profil DNA kromosom Y yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada sampel swab cairan vagina, dan swab vagina tengah milik Anak Korban **tidak cocok** dengan Profil DNA kromosom Y dari ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, SAKSI 3 dan YANDO Bin KAPRI, sehingga **bercak sperma pada barang bukti tersebut bukan berasal dari ARJUNA Bin ANDIT, PELDI Bin BAIJIN, HENDRI APRIYANSYAH Bin BAROJI, SAKSI 3 dan YANDO Bin KAPRI;**

- Barang bukti berupa satu buah baju lengan panjang berwarna biru merek FEELING ORIGINAL milik Terdakwa **tidak terdapat bercak darah;**

- Profil DNA dari bercak darah pada satu buah celana pendek berwarna hitam milik Terdakwa **cocok** dengan profil DNA milik Terdakwa, sehingga **bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari Terdakwa;**

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari bercak darah pada satu buah pisau dengan panjang 18 cm, gagang terbuat dari plastik berwarna hitam **tidak berhasil dianalisis karena mengalami kerusakan DNA;**

- Profil DNA manusia yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik ROMI Bin Alm. MAKMUN ALAM dan NADI Bin BURNAWI, sehingga **bercak darah dan material biologi pada barang bukti tersebut bukan berasal dari ROMI Bin Alm. MAKMUN dan NADI Bin BURNAWI;**



- Profil DNA manusia yang dianalisis dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **tidak cocok** dengan profil DNA yang dianalisis dari dua buah swab mukosa bukal dan sampel rambut milik Terdakwa. Namun, hasil pemeriksaan profil DNA kromosom Y dari material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban **cocok** dengan profil DNA kromosom Y dari Terdakwa, dengan demikian **material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban berasal dari Terdakwa dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa;**

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 1 Juli 2024 karena membunuh Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam parit kebun karet yang terletak di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dengan memakai baju lengan panjang warna hijau, jaket warna hitam, celana kolor pendek warna hitam, celana jeans warna biru tua, dan sepatu warna coklat dan membawa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) lembar masker warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan menuju ke rumah UJOK di SP8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan berjalan kaki menuju ke depan SMPN 1 Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di depan SMPN 1 Simpang Pematang, Terdakwa menunggu mobil untuk Terdakwa tumpangi. Tidak lama kemudian Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit mobil truk yang mau



ke KTM lalu Terdakwa ikut di dalam truk tersebut. Sesampainya truk di pasar KTM, Terdakwa turun lalu berjalan kaki menuju rumah UJOK kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah UJOK, lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah UJOK tetapi tidak ada orang yang keluar rumah lalu Terdakwa berjalan ke tempat menunggu taksi otok (transportasi perahu mesin) menunggu taksi otok selama kurang lebih 1 (satu) jam. Kemudian sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki lagi menuju rumah UJOK tetapi masih tidak ada orang di rumah UJOK lalu Terdakwa berjalan kaki kembali ke tempat menunggu taksi otok dan menunggu truk untuk Terdakwa tumpangi. Kemudian Terdakwa memberhentikan truk yang lewat yang mau ke Simpang Pematang lalu Terdakwa menumpang di truk tersebut. Sesampainya di Desa Eka Mulya, Terdakwa turun di dekat pasar Desa Eka Mulya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah MUIN. Sesampainya di rumah MUIN, Terdakwa bertemu dengan MUIN dan Terdakwa meminjam uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada MUIN dengan alasan untuk membeli oli karena sepeda motor Terdakwa rusak, akan tetapi MUIN memberikan Terdakwa oli bekas karena MUIN tidak memiliki uang. Setelah menerima botol oli ukuran 1 (satu) liter warna ungu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah pak lurah yang berada di pinggir jalan Desa Eka Mulya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan sesampainya di depan rumah pak lurah, Terdakwa mencoba untuk meminjam uang kepada pak lurah tetapi pak lurah tidak memberikan pinjaman dengan alasan tidak memiliki uang lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truk warna kuning lewat dan Terdakwa memberhentikan truk tersebut lalu Terdakwa menumpang truk tersebut. Kemudian truk yang Terdakwa tumpangi tersebut sampai di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji sekira jam 10.00 WIB, lalu Terdakwa turun di depan ATM Mini. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju sebuah warung yang terletak di depan ATM Mini lalu Terdakwa menaruh botol oli yang Terdakwa bawa di pinggir parit dan Terdakwa berjalan menuju ke depan pintu warung lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah cup minuman teh rio dan Terdakwa duduk di depan warung tersebut. Selama duduk di warung tersebut, Terdakwa sempat mengobrol dengan pemilik warung dan menawarkan cincin Terdakwa kedua orang laki-laki yang mengantarkan air mineral ke warung tersebut tetapi tidak ada yang berminat membeli cincin Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berjalan kaki



menuju ke arah Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji sambil mencoba memberhentikan truk yang lewat tetapi tidak ada truk yang berhenti. Ketika Terdakwa sedang berjalan kaki, Anak Korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat mendahului Terdakwa lalu berkata “*nah uwak*”. Kemudian Anak Korban berhenti di depan Terdakwa dan turun dari sepeda motornya sambil bertanya “*mau kemana wak?*”, lalu Terdakwa menjawab “*aku tadi dari SP7, tapi ini ragu mau pulang ke Simpang Pematang, ini mau balik lagi ke SP7 kalo-kalo si UJOK udah pulang ke rumah*” sambil Terdakwa mendekati Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata “*ayo wak kalau mau ikut*”, lalu Terdakwa berkata “*biarlah Gi, paling juga nanti turun di Desa Tanjung Menang*”, lalu Anak Korban berkata “*iya gapapa wak turun di Desa Tanjung Menang*”. Selanjutnya Terdakwa naik ke sepeda motor Anak Korban dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sementara itu Anak Korban dibonceng di belakang, lalu botol oli yang Terdakwa bawa tadi Terdakwa letakkan di cantolan dashboard depan sepeda motor Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban menuju Desa Margo Jadi. Sesampainya di jembatan pertama Desa Margo Jadi, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa mengambil masker dari dalam kantung belakang celana sebelah kiri dan memakai masker tersebut kemudian Terdakwa bersama Anak Korban melanjutkan perjalanan dan sesampainya di perempatan dekat pos polisi Desa Margo Jadi, Terdakwa belok ke kiri masuk ke gang tepat sebelum lapangan menuju ke arah kebun karet yang sepi tidak ada orang lain. Sesampainya di kebun karet, Terdakwa berhenti di pinggir kebun karet lalu Terdakwa menurunkan standar satu dan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Anak Korban ikut turun dari sepeda motor lalu Anak Korban bertanya “*apa wak?*”, lalu Terdakwa berkata “*mau buang air kecil*”. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam parit kebun karet yang ada semak-semaknya lalu Terdakwa buang air kecil. Selesai buang air kecil, Terdakwa menengok ke arah Anak Korban yang sedang berdiri sambil bermain handphone di sebelah kanan membelakangi Terdakwa dan sepeda motor Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik tas selempang yang dipakai Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri, sementara itu tangan kanan Terdakwa memegang jok sepeda motor untuk tumpuan tenaga ketika menarik tas Anak Korban lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menarik tali tas menggunakan tangan kanannya, sementara itu tangan kiri



Anak Korban memegang handphone sambil Anak Korban menendang sepeda motor Anak Korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga sepeda motor tersebut bergerak ke depan dengan posisi ban depan masuk ke dalam parit mengenai kaki kanan Terdakwa dan Anak Korban ikut terjatuh dengan posisi tubuh tengkurap menimpa sepeda motor karena tangan kiri Terdakwa masih menarik tas milik Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik kaki kanan Terdakwa yang terkena ban depan sepeda motor lalu Terdakwa membuka tas Anak Korban dan Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam tas Anak Korban untuk mengambil barang yang ada di dalam tas. Ketika tangan kanan Terdakwa sudah menggenggam sesuatu di dalam tas, Terdakwa mengeluarkan tangan kanan Terdakwa dari dalam tas dan Terdakwa mendapatkan kertas lalu Terdakwa membuang kertas tersebut. Selanjutnya Terdakwa menutup kembali tas dan melepaskan tas milik Anak Korban lalu Terdakwa menarik bagian belakang motor sehingga sepeda motor milik Anak Korban masuk ke dalam parit, sementara itu Anak Korban yang masih menimpa sepeda motor ikut masuk ke dalam parit dengan posisi di depan sebelah kanan dari sepeda motor, dan botol oli milik Terdakwa ikut masuk ke dalam parit. Selanjutnya Anak Korban berdiri sambil teriak meminta tolong lalu Anak Korban melepaskan jilbabnya dan mengibaskan jilbab tersebut ke arah muka Terdakwa menggunakan tangan kanan sementara itu tangan kiri Anak Korban masih memegang handphone. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa menusuk Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah atas dada sebelah kiri, lalu Terdakwa menusukkan kembali senjata tajam tersebut ke arah perut sebelah kanan tetapi ditahan oleh Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga hanya melukai kedua tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik kembali senjata tajam tersebut sampai terlepas dari genggaman kedua tangan Anak Korban dan setelah senjata tajam Terdakwa terlepas dari genggaman kedua tangan Anak Korban, Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban dan ke arah bawah dagu sebelah kiri Anak Korban;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Anak Korban dari arah depan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban jatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan celana Anak Korban sedikit melorot lalu Anak Korban menerjang Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua kakinya ke arah badan Terdakwa sehingga sepatu dan kaus kaki Anak Korban lepas dari kaki dan terpental ke arah belakang Terdakwa lalu Terdakwa meletakkan senjata tajam Terdakwa di semak-semak sebelah kanan badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana panjang yang digunakan Anak Korban, tetapi Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi Terdakwa berdiri lagi lalu Terdakwa bergerak ke arah sebelah kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai ke lutut, dan Anak Korban berusaha mengangkat badannya tetapi tangan kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban agar tidak bangun. Setelah Anak Korban tidak berusaha bangun lagi, tangan kiri Terdakwa berpindah menarik celana panjang Anak Korban sampai terlepas sehingga tersisa celana kolor pendek warna merah dan celana dalam warna cream. Setelah itu kaki kiri Terdakwa menginjak muka Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Terdakwa dari muka Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana kolor pendek warna merah dan celana dalam Anak Korban berbarengan sampai terlepas lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa di paha Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan celana dalam warna cream milik Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban berdiri menghadap ke Terdakwa, sementara itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa. Selanjutnya Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi tidak berhasil karena Terdakwa lebih dulu mendorong tubuh Anak Korban sehingga badan Anak Korban berputar arah membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ada di semak-semak dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah punggung sebelah kanan Anak Korban dan handphone Anak Korban terlepas dari tangan kiri Anak Korban, lalu Terdakwa mendorong Anak Korban lagi sampai Anak Korban berlutut menghadap ke bawah dan Anak Korban mengambil handphonenya yang terjatuh dan Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam milik Terdakwa ke arah belakang kuping



sebelah kanan Anak Korban, lalu Anak Korban langsung lemas dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri. Melihat Anak Korban sudah tidak berdaya, Terdakwa langsung mengambil handphone milik Anak Korban dan plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung membuang botol oli tersebut ke kebun singkong. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk menaikkan sepeda motor Anak Korban yang terjatuh di parit tetapi tidak bisa lalu Terdakwa melompat ke dalam kebun karet. Terdakwa lalu pergi menjauh dari lokasi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 3 Km (tiga kilometer) lalu Terdakwa tiba di kebun karet dengan ukuran batang pohon karet besar dan agak bongkor. Terdakwa kemudian bersembunyi sampai sore di kebun karet tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki lagi sejauh 2 Km (dua kilometer) dan Terdakwa tiba di jalan tembusan antara Desa Muara Tenang dan Desa Sinarlaga. Ketika Terdakwa berada di jalan tersebut, Terdakwa merasa takut ketahuan dan kembali masuk ke dalam kebun karet yang berjarak sekira 2 Km (dua kilometer) dari jalan dan bersembunyi di sana;

- Bahwa Terdakwa bersembunyi di kebun karet tersebut sampai hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Namun Terdakwa keluar menuju ke jalan pada malam hari untuk meminta uang pada supir truk dan setelah mendapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari supir truk, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli roti untuk makanan lalu kembali ke kebun karet;
- Bahwa Terdakwa keluar kebun karet pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 saat malam hari. Terdakwa keluar dari tempat persembunyian Terdakwa menuju ke warung yang sama pada hari sebelumnya lalu sesampainya di warung, Terdakwa membeli 5 (lima) buah roti dengan harga total Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati kebun-kebun milik warga, dan Terdakwa berjalan jauh sampai tembus di dekat makam Desa Margo Jadi, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa mencegat truk warna kuning bermuatan pupuk dan Terdakwa menumpang truk tersebut sampai Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di Desa Wonosari, Terdakwa turun dan berjalan kaki menuju ke rumah SLAMET dan sesampainya di rumah SLAMET, Terdakwa tidak mengetuk pintu karena sudah malam lalu Terdakwa pergi menuju ke Kota Terpadu Mandiri, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil fuso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange bermuatan batu split, lalu Terdakwa memberhentikan fuso tersebut dan menumpang mobil fuso tersebut sampai di Kota Terpadu Mandiri (KTM) lalu fuso yang Terdakwa tumpangi tersebut berhenti di depan sebuah toko bangunan di KTM, kemudian Terdakwa turun dari fuso tersebut lalu Terdakwa mengambil kantung plastik merah yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa memasukkan jaket warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa dan batu koral dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) ke dalam plastik tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke pinggir sungai dan melempar plastik yang berisi jaket warna hitam, 1 (satu) bilah badik dan batu koral tersebut ke sungai lalu Terdakwa menunggu 1 (satu) unit fuso yang sebelumnya Terdakwa tumpangi selesai menurunkan muatan batu split. Selesai fuso tersebut menurunkan muatan, Terdakwa kembali menghampiri fuso tersebut dan menumpang lagi menuju ke Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di Desa Wonosari Terdakwa turun lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Desa Dwi Karya Mustika, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dan setelah sampai di Desa Dwi Karya Mustika, Terdakwa mencari kebun untuk tempat tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kebun pohon albasia yang pohonnya padat dan rapat untuk tidur dan bersembunyi sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 subuh, lalu Terdakwa keluar dari kebun albasia dan pergi menuju ke rumah RADI untuk mencari pakaian ganti. Sesampainya di rumah RADI, Terdakwa mengambil baju lengan panjang warna merah yang ada di jemuran belakang rumah dan setelah itu Terdakwa dengan berjalan kaki pergi lagi ke kebun albasia untuk bersembunyi. Sambil berjalan kaki, Terdakwa mencari plastik dan ketika Terdakwa menemukan plastik warna hitam, Terdakwa memasukkan baju warna merah tersebut ke dalam plastik dan sesampainya di kebun albasia, Terdakwa mengganti baju Terdakwa dengan baju milik RADI, sementara itu baju Terdakwa, Terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam. Ketika sudah malam hari Terdakwa meninggalkan plastik warna hitam yang berisi baju milik Terdakwa di dalam kebun albasia dan Terdakwa keluar dari kebun pohon albasia tersebut dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah SLAMET di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Sesampainya di rumah SLAMET, Terdakwa bertemu dengan anaknya SLAMET yang bernama ANTON, lalu Terdakwa meminjam handphone ANTON untuk menelepon anak Terdakwa yang

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama SAKSI 8 lalu Terdakwa menelepon SAKSI 8 dan meminta jemput di depan Indomaret Desa Wonosari. Setelah selesai menelepon dan mengembalikan handphone ANTON, Terdakwa lalu berjalan kaki menuju Indomaret Desa Wonosari dan sesampainya di Indomaret, Terdakwa menunggu anak SAKSI 8. Setelah SAKSI 8 sampai di depan Indomaret, Terdakwa menyuruh SAKSI 8 untuk menunggu di pertigaan arah menuju ke Desa Tebing Tinggi Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke kebun albasia tempat Terdakwa menyembunyikan baju Terdakwa. Sesampainya di kebun albasia, Terdakwa mengambil plastik warna hitam yang berisi baju Terdakwa lalu Terdakwa pergi menuju ke pertigaan tempat SAKSI 8 menunggu Terdakwa. Setelah bertemu dengan SAKSI 8, Terdakwa mengajak SAKSI 8 untuk pulang ke rumah SAKSI 8 di Desa Simpang Pematang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung menyembunyikan celana jeans warna biru dan sepatu warna coklat milik Terdakwa di sebelah kanan rumah dengan cara menutupinya menggunakan kayu papan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB menjelang adzan subuh, Terdakwa keluar dari rumah SAKSI 8, lalu Terdakwa mengambil celana jeans warna biru dan sepatu warna coklat yang Terdakwa sembunyikan di sebelah kanan rumah, lalu Terdakwa menenggelamkan celana jeans dan sepatu tersebut di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8 tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 ketika SAKSI 8 akan berangkat kerja, Terdakwa berkata kepada SAKSI 8 bahwa Terdakwa akan merantau cari kerja kemudian SAKSI 8 memberikan Terdakwa handphone merek NOKIA lalu SAKSI 8 berkata "kerja kemana pak?", lalu Terdakwa menjawab "kemana aja gus saya mau nyari kerjaan buat bayar utang", lalu SAKSI 8 berkata "yaudah pak ini hp buat nelpn biar mamak gak khawatir nanti telpon aja ke nomer ku apa nomer Siska". Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, Terdakwa berangkat menuju ke simpang PT. Pinago, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan memberikan alasan kepada keluarga untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk Anak Korban adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dalam posisi terbungkus sarung pisau yang dilaluti dengan kertas bekas obat nyamuk;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam jenis badik tersebut yaitu panjang sekira 15cm (lima belas sentimeter), gagang senjata warna coklat terbuat dari kayu, dan sarung senjata terbuat dari kayu, bagian atas sarung senjata dilalut dengan kertas bekas obat nyamuk pada bagian atas;
- Bahwa Terdakwa menusuk Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik sebanyak 6 (enam) kali. Yang pertama ke arah atas dada sebelah kiri, yang kedua ke arah perut sebelah kanan tetapi ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga hanya melukai kedua tangan Anak Korban, yang ketiga ke arah perut sebelah kanan, yang keempat ke arah bawah dagu sebelah kiri, yang kelima ke arah punggung sebelah kanan, dan yang keenam ke arah belakang kuping sebelah kanan;
- Bahwa awalnya ketika Anak Korban berhenti dan menawarkan tumpangan kepada Anak Korban, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Anak Korban, dan Terdakwa juga sudah berniat untuk membunuh Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa apabila Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil sepeda motor Anak Korban setelah Terdakwa menusuk Anak Korban karena sepeda motor tersebut masuk ke dalam parit dan sulit untuk Terdakwa ambil;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil handphone Anak Korban, akan tetapi Terdakwa membuang handphone tersebut di kebun karet karena Terdakwa mengetahui bahwa handphone mudah dilacak oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban melainkan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sampai Anak Korban mengeluarkan sperma;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa menjadi kuli kayu gelam;

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada hubungannya antara 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa tersebut dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai kuli kayu gelam, dan juga Terdakwa tidak menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut untuk pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai kuli kayu gelam;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan jaket warna hitam milik Terdakwa di sungai, celana jeans biru dan sepatu warna coklat Terdakwa buang di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8, sedangkan handphone Anak Korban Terdakwa kubur di kebun karet;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah UJOK untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memakai masker supaya tidak ketahuan oleh orang;
- Bahwa Terdakwa sengaja membawa Anak Korban melewati jalan perkebunan yang sepi supaya Terdakwa bisa mengambil sepeda motor Anak Korban dan menusuk Anak Korban dengan badik yang Terdakwa bawa apabila Anak Korban melawan dan supaya tidak ada orang yang melihat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat dan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, Nomor Polisi BE 4226 LM;
 2. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih;
 3. 1 (satu) helai celana panjang (seragam sekolah) berwarna abu-abu berukuran L;
 4. 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
 5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
 6. 1 (satu) helai bra berwarna coklat;
 7. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat bermotif bunga berwarna hitam;



8. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih berukuran 38 yang bertuliskan For & Nice Sport;
9. 1 (satu) buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu;
10. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
11. 1 (satu) buah casing handphone berwarna putih;
12. 1 (satu) buah pena;
13. 1 (satu) buah topi seragam sekolah berwarna abu-abu;
14. 1 (satu) buah lipstik;
15. 1 (satu) buah botol betadine;
16. 1 (satu) gulung kasa;
17. 1 (satu) kartu peserta pas genap;
18. 1 (satu) buah jepit rambut berwarna biru;
19. 2 (dua) buah gantungan kunci berbentuk boneka;
20. 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna abu-abu;
21. Uang tunai sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian satu lembar pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), empat lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dua lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), satu lembar pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), satu lembar pecahan 1.000 (seribu rupiah);
22. 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru kombinasi coklat merek Lois;
23. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
24. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru merek Feeling Original;
25. 1 (satu) buah botol oli merek Top 1 ukuran 1 (satu) liter berwarna ungu;
26. 1 (satu) unit Dvr (*digital video recorder*) CCTV warna hitam merek Hikvision Turbo Hd Dvr 7200 Series Model Ids-7208hqhi-m1/e;
27. 1 (satu) unit micro sd card merek V-gen ukuran penyimpanan 16gb berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah SAKSI 8 yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji menuju rumah UJOK yang berada di SP8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mencari kerja dengan cara berjalan kaki sampai SMPN 1 Simpang Pematang lalu menumpang truk yang lewat;
- Bahwa Terdakwa berangkat dengan memakai baju lengan panjang warna hijau, jaket hitam, celana kolor pendek warna hitam, celana jeans warna biru tua, dan sepatu warna coklat serta membawa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) lembar masker warna biru yang Terdakwa simpan di kantung celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setelah sampai di rumah UJOK, Terdakwa tidak bertemu UJOK lalu Terdakwa menunggu UJOK sampai sekira pukul 09.00 WIB dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUIN dengan cara menumpang truk sampai di dekat pasar Desa Eka Mulya lalu Terdakwa berjalan kaki sampai ke rumah MUIN. Setelah sampai di rumah MUIN, Terdakwa bertemu dengan MUIN dan meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli oli sepeda motor Terdakwa yang rusak lalu MUIN memberikan Terdakwa botol oli ukuran 1 (satu) liter warna ungu yang dibungkus dengan plastik warna hitam karena MUIN tidak memiliki uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah pak lurah yang berada di pinggir jalan Desa Eka Mulya untuk meminjam uang dengan cara berjalan kaki sambil membawa plastik warna hitam yang berisi botol oli warna ungu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang dari pak lurah. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menumpang truk dan turun di depan ATM Mini Desa Muara Tenang lalu Terdakwa berjalan kaki menuju warung yang berada di depan ATM Mini. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa membeli minuman dengan



uang yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa mengobrol dengan pemilik warung dan menawarkan cincin milik Terdakwa kepada 2 (dua) laki-laki yang mengantarkan air mineral ke warung tersebut tetapi tidak ada yang berminat membeli cincin Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki dengan membawa plastik warna hitam berisi botol oli warna ungu ke arah Desa Margo Jadi sambil Terdakwa mencoba memberhentikan truk yang lewat untuk menumpang akan tetapi tidak ada truk yang berhenti lalu Anak Korban yang pulang dari SMKN 1 Tanjung Raya Desa Muara Tenang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1M9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, dan Nomor Polisi BE 4226 LM melewati Terdakwa. Kemudian Anak Korban berhenti di depan Terdakwa dan turun dari sepeda motor Anak Korban sambil bertanya "mau kemana wak?", lalu Terdakwa sambil mendekati Anak Korban menjawab "aku tadi dari SP7, tapi ini ragu mau pulang ke Simpang Pematang, ini mau balik lagi ke SP7 kalo-kalo si UJOK udah pulang ke rumah", lalu Anak Korban berkata "ayo wak kalau mau ikut", dan Terdakwa berkata "biarlah Gi, paling juga nanti turun di Desa Tanjung Menang", lalu Anak Korban berkata "iya gapapa wak turun di Desa Tanjung Menang";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik yang berisi oli warna ungu yang Terdakwa bawa di cantolan *dashboard* depan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Anak Korban dengan posisi Terdakwa membongceng Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah Desa Margo Jadi. Pada saat di depan toko pande besi, ANAK SAKSI 1 mendahului Anak Korban yang dibongceng Terdakwa, lalu pada saat di depan toko swalayan, ANAK SAKSI 2 juga mendahului Anak Korban yang dibongceng Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di jembatan pertama Desa Margo Jadi, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa mengambil masker yang ada di dalam kantung belakang celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memakai masker tersebut supaya orang sekitar tidak mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat di perempatan dekat pos polisi, Terdakwa membelokkan sepeda motor Anak Korban menuju kebun karet Desa Margo Mulyo;



- Bahwa setelah sampai di kebun karet Desa Margo Mulyo sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban di samping parit kebun karet lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sehingga Anak Korban juga ikut turun dari sepeda motor dan berkata “apa wak?”, dan Terdakwa berkata “*mau buang air kecil*”, sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan sepeda motor Anak Korban pada saat Terdakwa masuk ke dalam parit kebun karet yang ada semak-semaknya untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah Terdakwa buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tas selempang yang dipakai Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa memegang jok sepeda motor Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan menarik tali tas Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Korban sementara tangan kiri Anak Korban memegang handphone sambil Anak Korban menendang sepeda motor milik Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit mengenai kaki kanan Terdakwa lalu Anak Korban terjatuh menimpa sepeda motor dengan posisi tengkurap;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka tas Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam tas Anak Korban dan setelah Terdakwa mendapatkan sesuatu dari dalam tas Anak Korban, Terdakwa lalu mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam tas Anak Korban dan pada saat Terdakwa melihat genggam tangan Terdakwa berisi kertas coretan, Terdakwa lalu membuang kertas tersebut. Setelah itu Terdakwa menutup tas Anak Korban dan melepaskan tas Anak Korban lalu Terdakwa menarik bagian belakang sepeda motor Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit sementara itu Anak Korban yang masih menimpa sepeda motor ikut masuk ke dalam parit dengan posisi di depan sebelah kanan dari sepeda motor. Begitu juga plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa ikut masuk ke dalam parit;
- Bahwa Anak Korban kemudian berdiri sambil teriak meminta tolong lalu Anak Korban melepaskan jilbab Anak Korban dan mengibaskan jilbab tersebut ke arah muka Terdakwa menggunakan tangan kanan



Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak Korban masih memegang handphone. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung kertas yang menyelubungi senjata tajam jenis badik tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menusuk Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah atas dada sebelah kiri, lalu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban tetapi ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga melukai kedua tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik kembali senjata tajam jenis badik tersebut sampai terlepas dari genggaman kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa kembali memasukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban dan ke arah bawah dagu sebelah kiri Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dari arah depan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban jatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan celana Anak Korban sedikit melorot lalu Anak Korban menerjang Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua kaki Anak Korban ke arah badan Terdakwa sehingga sepatu dan kaus kaki sebelah kanan Anak Korban lepas dan terpental ke arah belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis badik di semak-semak di sebelah kanan badan Terdakwa dan Terdakwa mencoba melepaskan celana panjang yang digunakan Anak Korban, tetapi Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi Terdakwa berdiri lagi lalu Terdakwa bergerak ke arah sebelah kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak Korban berusaha mengangkat badan Anak Korban tetapi tangan kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban agar tidak bangun. Setelah Anak Korban tidak berusaha bangun lagi, tangan kiri Terdakwa berpindah menarik celana panjang Anak Korban sampai terlepas sehingga tersisa celana shot warna merah dan celana dalam warna cream. Setelah itu kaki kiri Terdakwa menginjak muka Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Terdakwa dari muka Anak Korban, lalu Terdakwa



menarik celana shot dan celana dalam Anak Korban berbarengan sampai terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan celana dalam Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban kemudian berdiri menghadap ke Terdakwa, sementara itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi tidak berhasil karena Terdakwa lebih dulu mendorong tubuh Anak Korban sehingga badan Anak Korban berputar arah membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ada di semak-semak dan langsung menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah punggung sebelah kanan Anak Korban sehingga handphone Anak Korban terlepas dari tangan kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sampai Anak Korban berlutut menghadap ke bawah dan Anak Korban mengambil handphone Anak Korban yang terjatuh lalu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah belakang telinga sebelah kanan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung lemas dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri;

- Bahwa Terdakwa yang melihat Anak Korban sudah tidak berdaya langsung mengambil handphone milik Anak Korban dan plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kebun singkong dan membuang plastik warna hitam yang berisi botol oli tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke parit di pinggir jalan kebun karet Desa Margo Mulyo lalu Terdakwa berusaha untuk menaikkan sepeda motor Anak Korban yang terjatuh di parit tetapi tidak bisa lalu Terdakwa masuk ke dalam kebun karet. Terdakwa lalu pergi menjauh dari lokasi dengan berjalan kaki akan tetapi Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kebun karet yang berjarak sekira 2 Km (dua kilometer) dari jalan sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dan Terdakwa mengubur handphone Anak Korban di kebun karet tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 malam, Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa lalu Terdakwa menumpang truk ke Desa Wonosari menuju rumah SLAMET. Dari rumah SLAMET, Terdakwa menumpang fuso ke Kota Terpadu Mandiri lalu ketika fuso berhenti di toko bangunan Kota Terpadu Mandiri, Terdakwa turun dan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantung plastik merah yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa memasukkan jaket warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa serta batu koral dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) ke dalam plastik merah tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang kantung plastik merah tersebut ke sungai lalu Terdakwa menumpang fuso tersebut lagi ke Desa Wonosari;

- Bahwa setelah sampai Desa Wonosari, Terdakwa pergi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika dan beristirahat di sana sampai hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 subuh. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah RADI dengan berjalan kaki dan mengambil baju yang ada dijemuran belakang rumah RADI untuk pakaian ganti Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika untuk menyembunyikan baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah SLAMET di Desa Wonosari dengan berjalan kaki dan ketika berada di rumah SLAMET, Terdakwa bertemu dengan ANTON kemudian Terdakwa meminjam handphone ANTON lalu Terdakwa menghubungi SAKSI 8 supaya SAKSI 8 menjemput Terdakwa di depan indomart. Setelah SAKSI 8 sampai di indomart, Terdakwa meminta SAKSI 8 untuk menunggu, sedangkan Terdakwa kembali ke kebun albasia Desa Wonosari untuk mengambil plastik yang berisi baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke indomart lalu Terdakwa pulang bersama SAKSI 8 ke rumah SAKSI 8 di Desa Simpang Pematang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa mengambil celana jeans biru dan sepatu coklat milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sebelah kanan rumah SAKSI 8 lalu Terdakwa menenggelamkan celana jeans dan sepatu tersebut di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan robekan pada selaput dara dikarenakan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024, sebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga dada, akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai

Halaman 70 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ciri luka tusuk, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri бага atas bagian depan dan belakang serta ditemukan selaput dara robek sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8 serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, akibat rudapaksa tumpul;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024, material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban berasal dari Terdakwa dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas kumulatif dengan dakwaan tunggal dengan pasal-pasal sebagai berikut:

KESATU

Primair : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidair : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

DAN

KEDUA Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum, akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidairitas dengan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Hermansyah Bin Nang Ali dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui (*in die zin kan men opzettelijk aanduiden als willens en wetens*). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya;

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan terdapat 3 (tiga) corak yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti harus terjadi, sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yakni apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar dikehendaki dan diinsyafi akan akibat perbuatan tersebut sehingga dapat memenuhi unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bahwa antara timbul maksud/ niat si pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan waktu pelaksanaan tindak pidana itu sendiri, si pelaku memiliki waktu yang cukup dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah SAKSI 8 yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji menuju rumah UJOK yang berada di SP8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mencari kerja dengan cara berjalan kaki sampai SMPN 1 Simpang Pematang lalu menumpang truk yang lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dengan memakai baju lengan panjang warna hijau, jaket hitam, celana kolor pendek warna hitam, celana jeans warna biru tua, dan sepatu warna coklat serta membawa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) lembar masker warna biru yang Terdakwa simpan di kantung celana bagian belakang sebelah kiri, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah UJOK, Terdakwa tidak bertemu UJOK lalu Terdakwa menunggu UJOK sampai sekira pukul 09.00 WIB dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUIN dengan cara menumpang truk sampai di dekat pasar Desa Eka Mulya lalu Terdakwa berjalan kaki sampai ke rumah MUIN. Setelah sampai di rumah MUIN, Terdakwa bertemu dengan MUIN dan meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli oli sepeda motor Terdakwa yang rusak lalu MUIN memberikan Terdakwa botol oli ukuran 1 (satu) liter warna ungu yang dibungkus dengan plastik warna hitam karena MUIN tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah pak lurah yang berada di pinggir jalan Desa Eka Mulya untuk meminjam uang dengan cara berjalan kaki sambil membawa plastik warna hitam yang berisi botol oli warna ungu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman

Halaman 73 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari pak lurah. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menumpang truk dan turun di depan ATM Mini Desa Muara Tenang lalu Terdakwa berjalan kaki menuju warung yang berada di depan ATM Mini. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa membeli minuman dengan uang yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa mengobrol dengan pemilik warung dan menawarkan cincin milik Terdakwa kepada 2 (dua) laki-laki yang mengantarkan air mineral ke warung tersebut tetapi tidak ada yang berminat membeli cincin Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki dengan membawa plastik warna hitam berisi botol oli warna ungu ke arah Desa Margo Jadi sambil Terdakwa mencoba memberhentikan truk yang lewat untuk menumpang akan tetapi tidak ada truk yang berhenti lalu Anak Korban yang pulang dari SMKN 1 Tanjung Raya Desa Muara Tenang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, dan Nomor Polisi BE 4226 LM melewati Terdakwa. Kemudian Anak Korban berhenti di depan Terdakwa dan turun dari sepeda motor Anak Korban sambil bertanya "*mau kemana wak?*", lalu Terdakwa sambil mendekati Anak Korban menjawab "*aku tadi dari SP7, tapi ini ragu mau pulang ke Simpang Pematang, ini mau balik lagi ke SP7 kalo-kalo si UJOK udah pulang ke rumah*", lalu Anak Korban berkata "*ayo wak kalau mau ikut*", dan Terdakwa berkata "*biarlah Gi, paling juga nanti turun di Desa Tanjung Menang*", lalu Anak Korban berkata "*iya gapapa wak turun di Desa Tanjung Menang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik yang berisi oli warna ungu yang Terdakwa bawa di cantolan *dashboard* depan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Anak Korban dengan posisi Terdakwa membonceng Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah Desa Margo Jadi. Pada saat di depan toko pande besi, ANAK SAKSI 1 mendahului Anak Korban yang dibonceng Terdakwa, lalu pada saat di depan toko swalayan, ANAK SAKSI 2 juga mendahului Anak Korban yang dibonceng Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jembatan pertama Desa Margo Jadi, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa mengambil masker yang ada di dalam kantung belakang celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memakai masker tersebut supaya orang sekitar tidak mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dan pada saat di perempatan dekat pos polisi, Terdakwa membelokkan sepeda motor Anak Korban menuju kebun karet Desa Margo Mulyo;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun karet Desa Margo Mulyo sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban di samping parit kebun karet lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sehingga Anak Korban juga ikut turun dari sepeda motor dan berkata "apa wak?", dan Terdakwa berkata "mau buang air kecil", sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan sepeda motor Anak Korban pada saat Terdakwa masuk ke dalam parit kebun karet yang ada semak-semaknya untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tas selempang yang dipakai Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa memegang jok sepeda motor Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan menarik tali tas Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Korban sementara tangan kiri Anak Korban memegang handphone sambil Anak Korban menendang sepeda motor milik Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit mengenai kaki kanan Terdakwa lalu Anak Korban terjatuh menimpa sepeda motor dengan posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka tas Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam tas Anak Korban dan setelah Terdakwa mendapatkan sesuatu dari dalam tas Anak Korban, Terdakwa lalu mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam tas Anak Korban dan pada saat Terdakwa melihat genggam tangan Terdakwa berisi kertas coretan, Terdakwa lalu membuang kertas tersebut. Setelah itu Terdakwa menutup tas Anak Korban dan melepaskan tas Anak Korban lalu Terdakwa menarik bagian belakang sepeda motor Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit sementara itu Anak Korban yang masih menimpa sepeda motor ikut masuk ke dalam parit dengan posisi di depan sebelah kanan dari sepeda motor. Begitu juga plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa ikut masuk ke dalam parit;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian berdiri sambil teriak meminta tolong lalu Anak Korban melepaskan jilbab Anak Korban dan

Halaman 75 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengibaskan jilbab tersebut ke arah muka Terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak Korban masih memegang handphone. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung kertas yang menyelubungi senjata tajam jenis badik tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menusuk Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah atas dada sebelah kiri, lalu Terdakwa memasukkan kembali senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban tetapi ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga melukai kedua tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik kembali senjata tajam jenis badik tersebut sampai terlepas dari genggamannya kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa kembali memasukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban dan ke arah bawah dagu sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dari arah depan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban jatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan celana Anak Korban sedikit melorot lalu Anak Korban menerjang Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua kaki Anak Korban ke arah badan Terdakwa sehingga sepatu dan kaus kaki sebelah kanan Anak Korban lepas dan terpental ke arah belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis badik di semak-semak di sebelah kanan badan Terdakwa dan Terdakwa mencoba melepaskan celana panjang yang digunakan Anak Korban, tetapi Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi Terdakwa berdiri lagi lalu Terdakwa bergerak ke arah sebelah kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak Korban berusaha mengangkat badan Anak Korban tetapi tangan kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban agar tidak bangun. Setelah Anak Korban tidak berusaha bangun lagi, tangan kiri Terdakwa berpindah menarik celana panjang Anak Korban sampai terlepas sehingga tersisa celana shot warna merah dan celana dalam warna cream. Setelah itu kaki kiri Terdakwa menginjak muka Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Terdakwa dari muka Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana shot dan celana dalam Anak Korban berbarengan sampai terlepas lalu Terdakwa



memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian berdiri menghadap ke Terdakwa, sementara itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi tidak berhasil karena Terdakwa lebih dulu mendorong tubuh Anak Korban sehingga badan Anak Korban berputar arah membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ada di semak-semak dan langsung menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah punggung sebelah kanan Anak Korban sehingga handphone Anak Korban terlepas dari tangan kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sampai Anak Korban berlutut menghadap ke bawah dan Anak Korban mengambil handphone Anak Korban yang terjatuh lalu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah belakang kuping sebelah kanan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung lemas dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat Anak Korban sudah tidak berdaya langsung mengambil handphone milik Anak Korban dan plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke kebun singkong dan membuang plastik warna hitam yang berisi botol oli tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke parit di pinggir jalan kebun karet Desa Margo Mulyo lalu Terdakwa berusaha untuk menaikkan sepeda motor Anak Korban yang terjatuh di parit tetapi tidak bisa lalu Terdakwa masuk ke dalam kebun karet. Terdakwa lalu pergi menjauh dari lokasi dengan berjalan kaki akan tetapi Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kebun karet yang berjarak sekira 2 Km (dua kilometer) dari jalan sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dan Terdakwa mengubur handphone Anak Korban di kebun karet tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 malam, Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa lalu Terdakwa menumpang truk ke Desa Wonosari menuju rumah SLAMET. Dari rumah SLAMET, Terdakwa menumpang fuso ke Kota Terpadu Mandiri lalu ketika fuso berhenti di toko bangunan Kota Terpadu Mandiri, Terdakwa turun dan mengambil kantung plastik merah yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa memasukkan jaket warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta batu koral dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) ke dalam plastik merah tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang kantung plastik merah tersebut ke sungai lalu Terdakwa menumpang fuso tersebut lagi ke Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa setelah sampai Desa Wonosari, Terdakwa pergi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika dan beristirahat di sana sampai hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 subuh. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah RADI dengan berjalan kaki dan mengambil baju yang ada dijemuran belakang rumah RADI untuk pakaian ganti Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika untuk menyembunyikan baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah SLAMET di Desa Wonosari dengan berjalan kaki dan ketika berada di rumah SLAMET, Terdakwa bertemu dengan ANTON kemudian Terdakwa meminjam handphone ANTON lalu Terdakwa menghubungi SAKSI 8 supaya SAKSI 8 menjemput Terdakwa di depan indomart. Setelah SAKSI 8 sampai di indomart, Terdakwa meminta SAKSI 8 untuk menunggu, sedangkan Terdakwa kembali ke kebun albasia Desa Wonosari untuk mengambil plastik yang berisi baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke indomart lalu Terdakwa pulang bersama SAKSI 8 ke rumah SAKSI 8 di Desa Simpang Pematang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa mengambil celana jeans biru dan sepatu coklat milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sebelah kanan rumah SAKSI 8 lalu Terdakwa menenggelamkan celana jeans dan sepatu tersebut di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan robekan pada selaput dara dikarenakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024, sebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga dada, akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri baga atas bagian depan dan belakang serta ditemukan

Halaman 78 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara robek sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8 serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, akibat rudapaksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024, material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban berasal dari Terdakwa dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata pada saat Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam parit di dekat jalan di kebun karet Desa Margo Mulyo, Terdakwa menusuk Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu di atas dada sebelah kiri, di perut sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mana tusukan yang pertama ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban sehingga melukai kedua tangan Anak Korban, di bawah dagu sebelah kiri, di punggung sebelah kanan, dan di belakang telinga sebelah kanan Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri Anak Korban akibat kekerasan tajam dan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga dada akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk, yang mana luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri baga atas bagian depan dan belakang Anak Korban, serta sebagaimana pendapat Ahli dr. Ajeng Amalia Insani yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban karena kekurangan oksigen (asfiksia) dan sebagaimana pendapat Ahli dr. Jims Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah perdarahan di rongga dada oleh karena luka tusuk pada bahu kiri yang menembus ke paru-paru kiri, serta luka tusuk di punggung yang menembus paru-paru kanan;

Halaman 79 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian tusukan Terdakwa pada dada atas sebelah kiri (bahu kiri) dan pada punggung sebelah kanan Anak Korbanlah yang menyebabkan rongga dada/ rongga paru Anak Korban dipenuhi darah dan menghambat atau mengganggu suplai oksigen ke otak Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban kesulitan bernafas (asfiksia) dan menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa yang bertemu Anak Korban saat sedang berjalan ke arah Desa Margo Jadi setelah Terdakwa mendatangi rumah UJOK untuk mencari pekerjaan, mendatangi rumah MUIN dan pak lurah untuk meminjam uang tetapi tidak mendapatkan pinjaman, dan setelah Terdakwa menawarkan cincin Terdakwa di warung di depan ATM Mini Desa Muara Tenang akan tetapi tidak ada yang berminat membuat Terdakwa yang putus asa berkeinginan untuk mengambil sepeda motor Anak Korban ketika Anak Korban memberikan Terdakwa tumpangan ke Desa Simpang Pematang sehingga Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Anak Korban dan membonceng Anak Korban kemudian berhenti di jembatan pertama Desa Margo Jadi untuk memakai masker supaya Terdakwa tidak dikenali orang karena ketika Terdakwa dan Anak Korban melewati toko pande besi dan toko swalayan sebelum jembatan pertama Desa Margo Jadi, ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 yang merupakan teman sekolah Anak Korban mendahului Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memakai masker, Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan dan berbelok menuju jalan ke kebun karet yang mana jalan ke kebun karet tersebut bukan merupakan jalan utama (poros) melainkan merupakan jalan alternatif yang tidak biasa dilalui orang dan setelah Terdakwa sampai di jalan di dekat kebun karet Desa Margo Mulyo, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban dengan alasan mau buang air kecil sehingga Anak Korban ikut turun dari sepeda motor dan berbalik membelakangi Terdakwa. Bahwa pada saat Anak Korban dalam keadaan membelakangi Terdakwa tersebutlah, Terdakwa memiliki kesempatan untuk menarik tas Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban yang melakukan perlawanan kemudian menendang sepeda motor Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit di dekat jalan di kebun karet begitu juga dengan Anak Korban dan Terdakwa hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan menusukkan senjata tajam



jenis badik tersebut ke dada atas sebelah kiri Anak Korban lalu diikuti tusukan lainnya di perut sebelah kanan, di bawah dagu sebelah kiri, di punggung sebelah kanan dan di belakang telinga sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memakai masker pada saat di jembatan, perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban melewati jalan dalam (alternatif) yang jarang dilewati orang, perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban ke kebun karet, dan perbuatan Terdakwa yang memberhentikan sepeda motor Anak Korban di pinggir jalan di depan kebun karet dengan alasan mau buang air kecil sehingga posisi Anak Korban tidak melihat Terdakwa karena Anak Korban membelakangi Terdakwa menjadi petunjuk bahwa Terdakwa sejak awal bersiap untuk menghabisi nyawa Anak Korban karena Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik di pinggang Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa yang menusuk dada atas sebelah kiri dan punggung sebelah kanan Anak Korban dengan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa menjadi petunjuk bahwa dari awal Terdakwa memiliki niat untuk menghabisi nyawa Anak Korban karena Terdakwa memasukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke areal vital Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana keterangan ANAK SAKSI 1 dan ANAK SAKSI 2 bahwa keduanya mendahului Terdakwa yang membonceng Anak Korban sekira pukul 10.30 WIB di depan toko pande besi dan toko swalayan sebelum Terdakwa berhenti untuk memakai masker di jembatan pertama Desa Margo Jadi sedangkan Terdakwa sampai di kebun karet Desa Margo Mulyo sekira pukul 11.30 WIB, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa sedari awal memiliki niat untuk menghabisi nyawa Anak Korban dan Terdakwa memiliki cukup waktu untuk merencanakan perbuatan Terdakwa sejak Terdakwa diberikan tumpangan oleh Anak Korban dengan cara sedemikian rupa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pendapat dari R. Sugandhi dalam bukunya KUHP Dan Penjelasannya adalah suatu



kejahatan “makar mati” atau pembunuhan, yang mana dalam unsur ini perlu dibuktikan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, bahwa kematian tersebut dilakukan dengan sengaja dan menjadi tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban masuk ke parit di dekat jalan di kebun karet, Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan mengibaskan jilbab Anak Korban ke arah muka Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut sebanyak 6 (enam) kali, yaitu yang pertama ke atas dada sebelah kiri, yang kedua ke perut sebelah kanan akan tetapi ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban sehingga melukai kedua tangan Anak Korban, yang ketiga ke perut sebelah kanan, yang keempat ke bawah dagu sebelah kiri, yang kelima ke punggung sebelah kanan, dan yang keenam ke belakang telinga sebelah kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa tusukan Terdakwa pada dada atas sebelah kiri (bahu kiri) dan pada punggung sebelah kanan Anak Korban tersebut menyebabkan rongga dada/ rongga paru Anak Korban dipenuhi darah dan menghambat atau mengganggu suplai oksigen ke otak Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban kesulitan bernafas (asfiksia) dan menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menerangkan bahwa ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri Anak Korban akibat kekerasan tajam dan sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga dada akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk, yang mana luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri baga atas bagian depan dan belakang Anak Korban, serta sebagaimana pendapat Ahli dr. Ajeng Amalia Insani yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban karena kekurangan oksigen (asfiksia) dan sebagaimana pendapat Ahli dr. Jims



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinan Possible, M.Ked.For, Sp.F.M yang menerangkan bahwa penyebab kematian Anak Korban adalah perdarahan di rongga dada oleh karena luka tusuk pada bahu kiri yang menembus ke paru-paru kiri, serta luka tusuk di punggung yang menembus paru-paru kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana kesatu primair sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua kumulatif yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kedua tunggal yakni Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Majelis Hakim memahami sebenarnya bahwa undang-undang yang dimaksud Penuntut Umum pada Pasal 81 ayat (1) adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan bukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena Pasal 81 ayat (1) telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, sedangkan Pasal 76D tidak mengalami perubahan sehingga masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tunggal yang dimaksud Penuntut Umum adalah **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang**

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa **Hermansyah Bin Nang Ali** dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur Anak dalam unsur kedua pada pasal ini yakni apakah anak yang menjadi korban tindak pidana dalam perkara *a quo* termasuk dalam ketentuan Anak Korban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami



penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Kartu Keluarga No. 1811021407100028 tanggal 15 September 2014 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari 2008, sehingga usia Anak Korban pada saat tindak pidana dilakukan kurang lebih 16 (enam belas) tahun, maka termasuk sebagai Anak Korban dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur Anak pada pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur persetubuhan dalam unsur kedua pada pasal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai persetubuhan, akan tetapi Majelis Hakim merujuk pada pengertian persetubuhan yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah SAKSI 8 yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji menuju rumah UJOK yang berada di SP8 Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mencari kerja dengan cara berjalan kaki sampai SMPN 1 Simpang Pematang lalu menumpang truk yang lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dengan memakai baju lengan panjang warna hijau, jaket hitam, celana kolor pendek warna hitam, celana jeans warna biru tua, dan sepatu warna coklat serta membawa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) lembar masker warna biru yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kiri,



dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah UJOK, Terdakwa tidak bertemu UJOK lalu Terdakwa menunggu UJOK sampai sekira pukul 09.00 WIB dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah MUIN dengan cara menumpang truk sampai di dekat pasar Desa Eka Mulya lalu Terdakwa berjalan kaki sampai ke rumah MUIN. Setelah sampai di rumah MUIN, Terdakwa bertemu dengan MUIN dan meminjam uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli oli sepeda motor Terdakwa yang rusak lalu MUIN memberikan Terdakwa botol oli ukuran 1 (satu) liter warna ungu yang dibungkus dengan plastik warna hitam karena MUIN tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah pak lurah yang berada di pinggir jalan Desa Eka Mulya untuk meminjam uang dengan cara berjalan kaki sambil membawa plastik warna hitam yang berisi botol oli warna ungu tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan pinjaman uang dari pak lurah. Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menumpang truk dan turun di depan ATM Mini Desa Muara Tenang lalu Terdakwa berjalan kaki menuju warung yang berada di depan ATM Mini. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa membeli minuman dengan uang yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa mengobrol dengan pemilik warung dan menawarkan cincin milik Terdakwa kepada 2 (dua) laki-laki yang mengantarkan air mineral ke warung tersebut tetapi tidak ada yang berminat membeli cincin Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjalan kaki dengan membawa plastik warna hitam berisi botol oli warna ungu ke arah Desa Margo Jadi sambil Terdakwa mencoba memberhentikan truk yang lewat untuk menumpang akan tetapi tidak ada truk yang berhenti lalu Anak Korban yang pulang dari SMKN 1 Tanjung Raya Desa Muara Tenang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, dan Nomor Polisi BE 4226 LM melewati Terdakwa. Kemudian Anak Korban berhenti di depan Terdakwa dan turun dari sepeda motor Anak Korban sambil bertanya "*mau kemana wak?*", lalu Terdakwa sambil mendekati Anak Korban menjawab "*aku tadi dari SP7, tapi ini ragu mau pulang ke Simpang Pematang, ini mau balik lagi ke SP7 kalo-kalo si UJOK udah pulang ke rumah*", lalu Anak Korban berkata "*ayo wak kalau mau*



ikut", dan Terdakwa berkata "*biarlah Gi, paling juga nanti turun di Desa Tanjung Menang*", lalu Anak Korban berkata "*iya gapapa wak turun di Desa Tanjung Menang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan plastik yang berisi oli warna ungu yang Terdakwa bawa di cantolan *dashboard* depan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Anak Korban dengan posisi Terdakwa membonceng Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan ke arah Desa Margo Jadi. Pada saat di depan toko pande besi, ANAK SAKSI 1 mendahului Anak Korban yang dibonceng Terdakwa, lalu pada saat di depan toko swalayan, ANAK SAKSI 2 juga mendahului Anak Korban yang dibonceng Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di jembatan pertama Desa Margo Jadi, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban lalu Terdakwa mengambil masker yang ada di dalam kantung belakang celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memakai masker tersebut supaya orang sekitar tidak mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan pada saat di perempatan dekat pos polisi, Terdakwa membelokkan sepeda motor Anak Korban menuju kebun karet Desa Margo Mulyo;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kebun karet Desa Margo Mulyo sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa memberhentikan sepeda motor Anak Korban di samping parit kebun karet lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sehingga Anak Korban juga ikut turun dari sepeda motor dan berkata "*apa wak?*", dan Terdakwa berkata "*mau buang air kecil*", sehingga Anak Korban membelakangi Terdakwa dan sepeda motor Anak Korban pada saat Terdakwa masuk ke dalam parit kebun karet yang ada semak-semaknya untuk buang air kecil;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa buang air kecil, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain handphone dengan posisi membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan menarik tas selempang yang dipakai Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa memegang jok sepeda motor Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Anak Korban melakukan perlawanan dengan menarik tali tas Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak Korban sementara tangan kiri Anak Korban memegang handphone sambil Anak Korban menendang sepeda motor milik Anak Korban dengan menggunakan kaki kanan Anak Korban sehingga sepeda



motor Anak Korban masuk ke dalam parit mengenai kaki kanan Terdakwa lalu Anak Korban terjatuh menimpa sepeda motor dengan posisi tengkurap;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka tas Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam tas Anak Korban dan setelah Terdakwa mendapatkan sesuatu dari dalam tas Anak Korban, Terdakwa lalu mengeluarkan tangan Terdakwa dari dalam tas Anak Korban dan pada saat Terdakwa melihat genggam tangan Terdakwa berisi kertas coretan, Terdakwa lalu membuang kertas tersebut. Setelah itu Terdakwa menutup tas Anak Korban dan melepaskan tas Anak Korban lalu Terdakwa menarik bagian belakang sepeda motor Anak Korban sehingga sepeda motor Anak Korban masuk ke dalam parit sementara itu Anak Korban yang masih menimpa sepeda motor ikut masuk ke dalam parit dengan posisi di depan sebelah kanan dari sepeda motor. Begitu juga plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa ikut masuk ke dalam parit;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian berdiri sambil teriak meminta tolong lalu Anak Korban melepaskan jilbab Anak Korban dan mengibaskan jilbab tersebut ke arah muka Terdakwa menggunakan tangan kanan Anak Korban sedangkan tangan kiri Anak Korban masih memegang handphone. Kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa membuka sarung kertas yang menyelubungi senjata tajam jenis badik tersebut. Setelah itu Terdakwa memegang senjata tajam jenis badik tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menusuk Anak Korban menggunakan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah atas dada sebelah kiri, lalu Terdakwa menusukkan kembali senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban tetapi ditahan oleh Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga melukai kedua tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa menarik kembali senjata tajam jenis badik tersebut sampai terlepas dari genggam kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah perut sebelah kanan Anak Korban dan ke arah bawah dagu sebelah kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban dari arah depan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban jatuh ke bawah dengan posisi terlentang dan celana Anak Korban sedikit melorot lalu Anak Korban menerjang Terdakwa dengan cara mengayunkan kedua kaki Anak Korban ke arah badan Terdakwa sehingga sepatu dan kaus



kaki sebelah kanan Anak Korban lepas dan terpental ke arah belakang Terdakwa. Kemudian Terdakwa meletakkan senjata tajam jenis badik di semak-semak di sebelah kanan badan Terdakwa dan Terdakwa mencoba melepaskan celana panjang yang digunakan Anak Korban, tetapi Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh, tetapi Terdakwa berdiri lagi lalu Terdakwa bergerak ke arah sebelah kanan tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak Korban berusaha mengangkat badan Anak Korban tetapi tangan kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban agar tidak bangun. Setelah Anak Korban tidak berusaha bangun lagi, tangan kiri Terdakwa berpindah menarik celana panjang Anak Korban sampai terlepas sehingga tersisa celana shot warna merah dan celana dalam warna cream. Setelah itu kaki kiri Terdakwa menginjak muka Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Terdakwa dari muka Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana shot dan celana dalam Anak Korban berbarengan sampai terlepas lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan celana dalam Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban kemudian berdiri menghadap ke Terdakwa, sementara itu Terdakwa memakai kembali celana Terdakwa lalu Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi tidak berhasil karena Terdakwa lebih dulu mendorong tubuh Anak Korban sehingga badan Anak Korban berputar arah membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang ada di semak-semak dan langsung menusukkan senjata tajam jenis badik tersebut ke arah punggung sebelah kanan Anak Korban sehingga handphone Anak Korban terlepas dari tangan kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa kembali mendorong Anak Korban sampai Anak Korban berlutut menghadap ke bawah dan Anak Korban mengambil handphone Anak Korban yang terjatuh lalu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah belakang telinga sebelah kanan Anak Korban kemudian Anak Korban langsung lemas dan tergeletak dengan posisi tubuh miring ke kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang melihat Anak Korban sudah tidak berdaya langsung mengambil handphone milik Anak Korban dan plastik warna hitam yang berisi botol oli milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke



kebun singkong dan membuang plastik warna hitam yang berisi botol oli tersebut. Kemudian Terdakwa kembali ke parit di pinggir jalan kebun karet Desa Margo Mulyo lalu Terdakwa berusaha untuk menaikkan sepeda motor Anak Korban yang terjatuh di parit tetapi tidak bisa lalu Terdakwa masuk ke dalam kebun karet. Terdakwa lalu pergi menjauh dari lokasi dengan berjalan kaki akan tetapi Terdakwa kembali bersembunyi di dalam kebun karet yang berjarak sekira 2 Km (dua kilometer) dari jalan sampai dengan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dan Terdakwa mengubur handphone Anak Korban di kebun karet tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 malam, Terdakwa keluar dari persembunyian Terdakwa lalu Terdakwa menumpang truk ke Desa Wonosari menuju rumah SLAMET. Dari rumah SLAMET, Terdakwa menumpang fuso ke Kota Terpadu Mandiri lalu ketika fuso berhenti di toko bangunan Kota Terpadu Mandiri, Terdakwa turun dan mengambil kantung plastik merah yang ada di pinggir jalan lalu Terdakwa memasukkan jaket warna hitam dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa serta batu koral dengan berat kurang lebih 1 Kg (satu kilogram) ke dalam plastik merah tersebut. Setelah itu Terdakwa membuang kantung plastik merah tersebut ke sungai lalu Terdakwa menumpang fuso tersebut lagi ke Desa Wonosari;

Menimbang, bahwa setelah sampai Desa Wonosari, Terdakwa pergi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika dan beristirahat di sana sampai hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 subuh. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah RADI dengan berjalan kaki dan mengambil baju yang ada dijemuran belakang rumah RADI untuk pakaian ganti Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke kebun albasia di Desa Dwi Karya Mustika untuk menyembunyikan baju Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah SLAMET di Desa Wonosari dengan berjalan kaki dan ketika berada di rumah SLAMET, Terdakwa bertemu dengan ANTON kemudian Terdakwa meminjam handphone ANTON lalu Terdakwa menghubungi SAKSI 8 supaya SAKSI 8 menjemput Terdakwa di depan indomart. Setelah SAKSI 8 sampai di indomart, Terdakwa meminta SAKSI 8 untuk menunggu, sedangkan Terdakwa kembali ke kebun albasia Desa Wonosari untuk mengambil plastik yang berisi baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali ke indomart lalu Terdakwa pulang bersama SAKSI 8 ke rumah SAKSI 8 di Desa Simpang Pematang;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa mengambil celana jeans biru dan sepatu coklat milik Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di sebelah kanan rumah SAKSI 8 lalu Terdakwa menenggelamkan celana jeans dan sepatu tersebut di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024, ditemukan luka robek pada sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan robekan pada selaput dara dikarenakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024, sebab kematian Anak Korban adalah pendarahan rongga dada, akibat kekerasan tajam di dada kiri, yang berdasarkan ciri lukanya sesuai dengan ciri luka tusuk, luka tusuk tersebut menembus dinding dada dan paru kiri бага atas bagian depan dan belakang serta ditemukan selaput dara robek sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8 serta ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri, akibat rudapaksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024, material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban berasal dari Terdakwa dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa setelah Terdakwa menusuk Anak Korban dengan senjata tajam jenis badik di atas dada sebelah kiri, perut sebelah kanan, dan dagu sebelah kiri Anak Korban, Terdakwa lalu mendorong Anak Korban dari arah depan menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga Anak Korban terjatuh dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana panjang Anak Korban, tetapi Anak Korban menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berdiri dan menarik celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak Korban berusaha mengangkat badan Anak Korban tetapi tangan kiri Terdakwa menahan perut Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bangun. Setelah itu Terdakwa menarik celana panjang Anak



Korban sampai terlepas dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa menginjak muka Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa melepaskan celana Terdakwa sampai ke lutut. Kemudian Terdakwa mengangkat kaki kiri Terdakwa dari muka Anak Korban, lalu Terdakwa menarik celana shot dan celana dalam Anak Korban bersamaan sampai terlepas sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma yang mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum RSUD Ragam Begawe Caram Nomor: 445/VIII/VER/RSUD-RBC/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang menerangkan bahwa **ditemukan robekan pada selaput dara dikarenakan benda tumpul** dan bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor: R/VER/24/KES.22./VII/2024/RSB tanggal 2 Juli 2024 yang menerangkan bahwa ditemukan **robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam 4, 5, 6, 7, dan 8** serta **ditemukan resapan darah pada bibir kemaluan bagian bawah kanan dan kiri Anak Korban akibat rudapaksa tumpul**;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab.: 3085/KBF/2024 tanggal 16 Juli 2024, **material biologi dan bercak sperma pada satu buah sampel swab cairan vagina dan satu buah sampel swab vagina tengah milik Anak Korban berasal dari Terdakwa** dan atau anggota keturunan dari garis ayah dari Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa telah terjadi peraduan antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengakibatkan robekan pada selaput dara Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur persetubuhan pada pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur perbuatan pada unsur kedua pada pasal ini, yakni apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur perbuatan pada unsur kedua ini mengandung elemen yang bersifat alternatif maka cukup salah satu saja yang terbukti sudah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian **kekerasan** menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 dinyatakan bahwa **memaksa** dapat berbentuk adanya paksaan secara fisik maupun psikis, sehingga keadaan dimana akhirnya korban berada di bawah tekanan pelaku hingga tidak berdaya termasuk pula dalam pengertian memaksa. Menurut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa **kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa** tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali perbuatan Terdakwa yang mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh dengan posisi terlentang setelah sebelumnya Terdakwa menusuk Anak Korban di atas dada sebelah kiri, perut sebelah kanan, dan dagu sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban jatuh terlentang, Terdakwa berusaha melepaskan celana panjang Anak Korban dan pada saat Anak Korban berusaha bangun, tangan kiri Terdakwa justru menahan Anak Korban supaya Anak Korban tidak bisa bangun lalu Terdakwa menarik celana panjang Anak Korban sampai terlepas. Terdakwa juga menginjak muka Anak Korban pada saat Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa menarik celana shot dan celana dalam Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali menusuk punggung sebelah kanan dan belakang kuping sebelah kanan Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa hingga menyebabkan Anak Korban lemas dan meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Terdakwa telah melakukan kekerasan untuk memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa menusuk dada atas sebelah kiri, perut sebelah kanan, dan dagu sebelah kiri Anak Korban dengan senjata tajam jenis badik, mendorong Anak Korban hingga jatuh terlentang, menahan badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bangun, serta Terdakwa menginjak muka Anak Korban agar Anak Korban tidak bisa bergerak dan melakukan perlawanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **sub unsur perbuatan melakukan kekerasan pada pasal ini telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (*Memori van Teolichting*) dapat diartikan adanya:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku;
- Opzet by zekerheids bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan
- Opzet by mogeljkheids bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban diawali perbuatan Terdakwa yang mendorong Anak Korban dari depan sehingga mengakibatkan Anak Korban jatuh terlentang dan pada saat Anak Korban dalam posisi jatuh terlentang tersebut, Terdakwa berusaha



menarik celana Anak Korban, bahkan ketika Anak Korban berusaha untuk bangun, Terdakwa menahan perut Anak Korban lalu Terdakwa melepas celana shot dan celana dalam Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban dalam keadaan telanjang. Terdakwa juga menginjak muka Anak Korban supaya Terdakwa lebih leluasa untuk melepaskan celana Terdakwa sehingga Terdakwa bisa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat memaksakan kehendaknya untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain itu perbuatan Terdakwa yang mengelap sperma Terdakwa menggunakan celana dalam Anak Korban menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut karena perbuatan Terdakwa tersebut menjadi petunjuk bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengelap sperma Terdakwa dengan menggunakan celana dalam Anak Korban untuk menghilangkan bukti dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban supaya tidak diketahui orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau



alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki ekonomi yang kurang mampu, Terdakwa sangat menyesali kejadian ini dan berjanji tidak akan terulang kembali, Terdakwa sudah menyusahkan keluarga, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan, dan Terdakwa mengakui dan menerangkan seluruhnya atas perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, selain mempertimbangkan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka di sudut rahang kiri, belakang telinga kanan, dada kiri atas, punggung kiri, perut kanan bawah, jari telunjuk kanan, jari telunjuk kiri, jari kelingking kiri, dan Anak Korban mengalami luka di bibir kemaluan



bagian bawah kanan dan kiri, serta akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada Anak Korban, perbuatan Terdakwa juga berdampak bagi keluarga Anak Korban dan masyarakat karena kematian Anak Korban tersebut menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban dan menimbulkan keresahan masyarakat karena penemuan mayat Anak Korban di parit kebun karet Desa Margo Mulyo pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara Terdakwa dan Anak Korban karena Terdakwa merupakan paman Anak Korban yang biasa Anak Korban panggil dengan sebutan "uwak". Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa memanfaatkan relasi kuasa tersebut sehingga membuat Anak Korban percaya untuk mengikuti Terdakwa sampai pada akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban di parit kebun karet Desa Margo Mulyo dan Terdakwa merampas nyawa Anak Korban di sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban seharusnya menjadi sosok yang dapat dipercaya Anak Korban dan dapat melindungi Anak Korban dan bukan sebaliknya. Terdakwa justru menjadi pihak yang merampas nyawa Anak Korban dengan cara yang sadis dan keji karena Terdakwa berkali-kali menusuk Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa, Terdakwa juga menahan Anak Korban yang berusaha untuk bangun dan menginjak muka Anak Korban agar Terdakwa dapat memaksakan kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bahkan setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik milik Terdakwa ke punggung sebelah kanan dan ke belakang telinga sebelah kanan Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban lemas dan kehilangan nyawa yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut kemudian menimbulkan permasalahan di antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan sikap Terdakwa di persidangan. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, melainkan Terdakwa mengaku hanya menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu



Terdakwa mengeluarkan sperma. Selain itu, setelah Terdakwa merampas nyawa Anak Korban, Terdakwa bersembunyi di kebun karet dan kebun albasia agar tidak ketahuan dan juga Terdakwa menghilangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan jaket warna hitam yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban dengan cara menenggelmkan senjata tajam jenis badik dan jaket tersebut di bawah lumpur di belakang rumah SAKSI 8. Bahwa sikap Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan perbuatan Terdakwa yang bersembunyi dan menghilangkan barang bukti tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, tepat, argumentatif, dan proporsional untuk menolak pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah relevan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim dalam menerapkan jenis pidana dalam putusan ini tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana dalam ancaman pidana pada dakwaan kedua tunggal Penuntut Umum serta terkait lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak relevan lagi untuk dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, Nomor Polisi BE 4226 LM;
2. Uang tunai sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian satu lembar pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), satu lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), empat lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dua lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), satu



lembar pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), satu lembar pecahan 1.000 (seribu rupiah);

yang merupakan kepunyaan Anak Korban, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3. 1 (satu) unit Dvr (*digital video recorder*) CCTV warna hitam merek Hikvision Turbo Hd Dvr 7200 Series Model Ids-7208hqhi-m1/e;

yang berisi rekaman CCTV yang sudah tidak diperlukan untuk pembuktian dan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 460/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2024 disita dari Siswanto bin Maskam, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit micro sd card merek V-gen ukuran penyimpanan 16gb berwarna hitam;

yang berisi rekaman CCTV yang sudah tidak diperlukan untuk pembuktian dan berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 461/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgl tanggal 1 Agustus 2024 disita dari Joko Wiyanto, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih;
6. 1 (satu) helai celana panjang (seragam sekolah) berwarna abu-abu berukuran L;
7. 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;
8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;
9. 1 (satu) helai bra berwarna coklat;
10. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat bermotif bunga berwarna hitam;
11. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih berukuran 38 yang bertuliskan For & Nice Sport;
12. 1 (satu) buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu;
13. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
14. 1 (satu) buah casing handphone berwarna putih;
15. 1 (satu) buah pena;
16. 1 (satu) buah topi seragam sekolah berwarna abu-abu;
17. 1 (satu) buah liptint;
18. 1 (satu) buah botol betadine;



19. 1 (satu) gulung kasa;
20. 1 (satu) kartu peserta pas genap;
21. 1 (satu) buah jepit rambut berwarna biru;
22. 2 (dua) buah gantungan kunci berbentuk boneka;
23. 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna abu-abu;
24. 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru kombinasi coklat merek Lois;
25. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;
26. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru merek Feeling Original;
27. 1 (satu) buah botol oli merek Top 1 ukuran 1 (satu) liter berwarna ungu;

yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadis dan keji;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan mengenai persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Terdakwa bersembunyi dan menghilangkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan jaket warna hitam yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan (nihil);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah



Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Bin Nang Ali** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"**, sebagaimana dakwaan kombinasi kesatu subsidairitas dan kedua tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna abu-abu gelap (abu dof) dengan Nomor Rangka MH1IM9120PK787599, Nomor Mesin JM91E2765460, Nomor Polisi BE 4226 LM;
 2. Uang tunai sejumlah Rp223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian satu lembar pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), satu lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), satu

Halaman 101 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), empat lembar pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dua lembar pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), satu lembar pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), satu lembar pecahan 1.000 (seribu rupiah);

3. 1 (satu) unit Dvr (*digital video recorder*) CCTV warna hitam merek Hikvision Turbo Hd Dvr 7200 Series Model Ids-7208hqhi-m1/e;

4. 1 (satu) unit micro sd card merek V-gen ukuran penyimpanan 16gb berwarna hitam;

dikembalikan kepada yang berhak melalui SAKSI 2;

5. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang (seragam sekolah) berwarna putih;

6. 1 (satu) helai celana panjang (seragam sekolah) berwarna abu-abu berukuran L;

7. 1 (satu) helai celana pendek berwarna merah;

8. 1 (satu) helai celana dalam berwarna cream;

9. 1 (satu) helai bra berwarna coklat;

10. 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat bermotif bunga berwarna hitam;

11. 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih berukuran 38 yang bertuliskan For & Nice Sport;

12. 1 (satu) buah dasi (seragam sekolah) berwarna abu-abu;

13. 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;

14. 1 (satu) buah casing handphone berwarna putih;

15. 1 (satu) buah pena;

16. 1 (satu) buah topi seragam sekolah berwarna abu-abu;

17. 1 (satu) buah lipstik;

18. 1 (satu) buah botol betadine;

19. 1 (satu) gulung kasa;

20. 1 (satu) kartu peserta pas genap;

21. 1 (satu) buah jepit rambut berwarna biru;

22. 2 (dua) buah gantungan kunci berbentuk boneka;

23. 1 (satu) buah tas berukuran kecil berwarna abu-abu;

24. 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru kombinasi coklat merek Lois;

25. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam;

26. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru merek Feeling Original;

Halaman 102 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah botol oli merek Top 1 ukuran 1 (satu) liter berwarna ungu;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar Rio A.T Marbun, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. L.Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Halaman 103 dari 103 Putusan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)